



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

11/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

• DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	14
DIREITO PRIVADO 2.....	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	19
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	20
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	27
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	32
• 11º GRUPO DE CÂMARAS	34
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 12º GRUPO DE CÂMARAS	36
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	36

• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
DIREITO PRIVADO 3.....	48
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	64
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	66
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	67
DIREITO EMPRESARIAL	69
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	69
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	70

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LOTEAMENTO. Contrato para implantação. Ação de resolução contratual, cumulada com pedidos indenizatórios. Resolução do ajuste que não se controverte. Autora que não cumpriu integralmente as obrigações contratuais, assim de providenciar a documentação de base para implantação do empreendimento. Perícias de engenharia assentes nesse sentido. Acertada a condenação da autora ao pagamento da cláusula penal compensatória, posto que com juros a contar da intimação para resposta à reconvenção. Partes que devem ser repostas ao status quo ante. Ré que deve reembolsar à autora as despesas feitas e comprovadamente aproveitáveis, sob pena de enriquecimento sem causa. Valores ditos "compromissados" pela autora que não devem ser restituídos pela ré. Prova contábil que indicou sequer haver comprovação segura dos valores e da efetiva prestação de serviços. Descabida, ademais, a indenização suplementar requerida pela ré-reconvinte. Honorários revistos nos termos do Tema 1076 do STJ. Sentença em parte revista. Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [0005556-78.2004.8.26.0022](#), Rel. Claudia Godoy, j. 07/11/23).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO – GRATUIDADE INDEFERIDA – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [1027095-16.2022.8.26.0196](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 21/11/23).

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada, diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 – Indicação do equipamento Freestyle, sensores e insumos necessários (insulina degludeca, insulina glulisina e agulhas de 4 mm para aplicação em caneta) – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei nº 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001212-09.2023.8.26.0010](#), Rel. Alvaro Passos, j. 29/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelante que se quedou inerte quando instada a se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir – Julgamento antecipado da lide que não importou cerceamento a direito de defesa da apelante. Extinção de condomínio – Compensação de valores – Descabimento – Existência de contrato verbal firmado pelo apelado para a locação de parte do imóvel que não restou evidenciada – Ausência de demonstração de que o apelado esteja recebendo valor de locativos – Pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel pela apelante que também não justificam a pretensão de compensação de valores – Despesas inerentes ao imóvel que apresentam natureza "propter rem", exigíveis de quem exerce a posse sobre o imóvel – Sentença mantida – Recurso improvido. Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios –

Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.” (Apelação Cível nº [1007711-84.2020.8.26.0019](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 30/11/2023).

“**APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE** – Ação julgada parcialmente procedente - Rescisão do plano de saúde coletivo empresarial - Observação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução – Relação de dependência e justa expectativa criada entre a seguradora e o consumidor – Hipótese de falso coletivo, cancelado em razão do alto custo gerado pelo tratamento da segurada, atualmente em tratamento para esclerose múltipla – Inteligência do Tema 1082 do C. STJ – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1074795-48.2023.8.26.0100](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 30/11/23).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO. UTI AÉREA. COBERTURA.** Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Inexistência de exclusão expressa de remoção por UTI aérea na apólice. Cobertura devida. Seguradora não logrou demonstrar existência de exclusão expressa para cobertura de remoção por UTI aérea no contrato celebrado com o beneficiário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso (Súmula 608, STJ). Impossibilidade de interpretação de cláusula restritiva em desfavor do consumidor (arts. 47, 54, §4º, CDC). **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1025020-64.2023.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.** Sentença de procedência. Irresignação da ré sob a justificativa de que suas atividades foram suspensas por determinação judicial em ação civil pública, inviabilizando a substituição de associado, e que não cabe a incidência de juros e correção monetária. Não acolhimento. Rescisão bem determinada, diante da impossibilidade de tornar viável a entrega do empreendimento habitacional. Devolução de valores. Decorrente lógica da rescisão da avença, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da apelante. Incidência de juros decorre do art. 405 do Código Civil, ao passo que a correção monetária não se trata de encargo, mas sim de mera atualização do poder de compra da moeda. Sentença mantida. Honorários majorados. **APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000297-37.2020.8.26.0374](#), Rel. Donegá Morandini, j. 30/11/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Ré que promoveu desconto indevido na aposentadoria do Autor. Ausência de regular associação à Ré a permitir o desconto efetuado. Adesão realizada por meio telefônico. Gravação em que não restou demonstrado estar o Autor plenamente ciente do valor a ser cobrado para se associar, a importar na declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara. Devolução determinada. Dano moral caracterizado e arbitrado em R\$ 8.000,00, ora reduzido a R\$ 1.000,00, como mais adequado à hipótese em análise (desconto de apenas uma parcela, já devolvida em Juízo). Sentença reformada nessa parte. Sucumbência mantida como estabelecida na origem. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1005177-70.2023.8.26.0664](#), Rel. João Pazine Neto, j. 30/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Recurso da ré. Insurgência que não comporta acolhimento. VÍCIOS PROCESSUAIS. Parcialidade do Magistrado de origem e nulidade da sentença não verificados. Via inapropriada para invocar eventual suspeição. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Imóvel no loteamento Parque Rodrigo Barreto. Demandantes que construíram residência e estabeleceram moradia habitual. Elementos que demonstram de forma suficiente a posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini (posse qualificada) pelos autores desde 1993. Tese de defesa fundada em relação locatícia que, embora acompanhada de contrato, não restou suficientemente comprovada. Conjunto probatório que indica a simulação do negócio jurídico firmado (CC, art. 167). Precedentes deste Tribunal envolvendo imóveis no mesmo loteamento. Aquisição originária da propriedade mantida. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação Cível nº [1002553-72.2017.8.26.0045](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 30/11/23).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO COMINATÓRIA – Plano de saúde coletivo por adesão – Recurso de apelo da ré Unimed São Carlos – Reajuste financeiro e por sinistralidade superior àquele autorizado pela ANS para planos familiares e individuais – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de perícia contábil que se presta para a solução da presente controvérsia – Juiz é o destinatário final das provas – Validade, em tese, da aplicação dos reajustes financeiros e por sinistralidade – Reajuste do plano coletivo em índices superiores àqueles autorizados pela ANS para os planos individuais – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade em igualdade com os demais integrante do mesmo plano coletivo – Ausência de ilegalidade – Possibilidade de realização dos reajustes, na medida em que o plano de saúde requerido comprovou a necessidade de readequação do contrato – Reajuste no valor da mensalidade que se mostra devido – Improcedência decretada – Sentença reformada – Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1001575-82.2020.8.26.0274](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 23/11/23).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão contratual. Sentença de procedência para declarar o contrato rescindido e condenar a ré a devolução dos valores comprovadamente pagos – Preliminar de nulidade – Sentença extra petita – Inocorrência – Acolhimento do pedido subsidiário de rescisão do contrato e devolução do montante pago diante da impossibilidade de entrega da unidade prometida à venda em virtude do atraso na obra – Aditivo contratual com alteração da unidade a ser entregue sem validade – Ausência de assinatura das partes – Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1013140-13.2019.8.26.0554](#), Rel. Enio Zuliani, j. 29/11/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos Materiais e Moral - EVICÇÃO - Ocorrência - Perda integral do bem por decisão judicial – Obrigação de indenizar mantida – Valor do dano moral adequado - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010573-53.2020.8.26.0625](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 30/11/23).

“RECURSO DE APELAÇÃO – Ação probatória autônoma – Ausência de prévia solicitação administrativa – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Jurisprudência nesse sentido – Recurso não provido – Sentença mantida. *Conforme jurisprudência pacífica, a ação de exibição de documentos o autor deve comprovar três requisitos, quais sejam, a comprovação da relação jurídica, a comprovação de prévio pedido administrativo e o pagamento do custo do serviço.*” (Apelação Cível nº [1015093-32.2023.8.26.0114](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 30/11/23).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONTRARRAZÕES - Alegação de afronta ao princípio da dialeticidade - Inocorrência - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. **CONFISSÃO FICTA** - Inocorrência - Réus que não foram intimados pessoalmente como preconiza o art. 385, § 1º, do Código de Processo Civil - preliminar repelida. **INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS** - Erro médico - Cirurgia plástica de dermolipectomia de abdômen - Improcedência - Inconformismo - Pretensão de condenação no pagamento de danos materiais no valor de R\$ 35.455,92, danos morais no valor de R\$ 50.000,00 e danos estéticos no valor de R\$ 50.000,00 - Fotografias juntadas que não deixam dúvidas a respeito do insucesso da cirurgia - Conclusão pericial acerca do resultado da cirurgia com dano estético médio, além da existência de nexo causal entre as alterações cicatriciais e o procedimento cirúrgico - Cirurgia plástica de embelezamento - Obrigação de resultado - Dano material inegável - Determinação de restituição dos valores comprovadamente gastos com o procedimento e seus desdobramentos, com apuração na fase de liquidação - Danos moral e estético configurados - Possibilidade de cumulação dos pedidos indenizatórios - Incidência da Súmula 387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Fixação da indenização tanto por danos morais quanto por danos estéticos no valor global de R\$ 40.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade/razoabilidade - Sentença reformada para julgar o pedido inicial parcialmente procedente. Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1007573-79.2016.8.26.0562](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 14/11/23).

“APURAÇÃO DE HAVERES – SOCIEDADE LIMITADA - PRELIMINAR DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA REJEITADA - RETIRADA DE SÓCIO – INSURGÊNCIA QUANTO AO CÔMPUTO DO FUNDO DE COMÉRCIO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGO AO SÓCIO RETIRADO – DESACOLHIMENTO – ELEMENTO QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA - LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO E CONCLUSIVO E EFETUADO COM OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NO ENTANTO, AFASTADA - RÉ QUE SE LIMITOU A EXERCER O DIREITO DE DEFESA GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0226207-05.2007.8.26.0100](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 17/11/23).

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – Decisão que acolheu o pedido autoral para fixação de danos morais e lucros cessantes corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora – Irresignação das recorrentes baseada na ausência de prova dos danos ou gastos advindos do atraso na entrega da obra – Descabimento – Ocorrência de privação quanto ao uso da unidade adquirida, sem possibilidade de residência ou locação, demonstrada pela própria situação

revelada na inicial corroborada por todos os elementos probatórios constantes dos autos – Tese nº 05 do IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000. APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Pretensão das recorrentes quanto à incidência dos encargos à partir do trânsito em julgado da decisão – Descabimento – Danos decorrentes de relação contratual – Incidência da Súmula nº 362 do STJ e art. 405 do Código Civil – Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000687-59.2019.8.26.0659](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 17/11/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Lote de terreno. Rescisão por culpa exclusiva do comprador. Sentença de parcial procedência, para declarar resolvido o contrato, com restituição de 75% dos valores pagos pelo autor. Apela o autor, buscando a devolução de 80% a 90% dos valores pagos, a ser paga em parcela única. Apela a ré, alegando pertinência da retenção de 10% do valor do contrato, nos termos do art. 32-A da Lei nº 13.786/2018; necessidade de indenização pela fruição do lote; os débitos de IPTU e demais encargos do imóvel são responsabilidade do autor até a efetiva rescisão contratual. RECURSO DO AUTOR. Cabimento. Rescisão contratual. Retenção de valores que comporta apreciação casuística. Objeto da contratação que é um lote de terreno, não havendo demonstração de que o bem teria sofrido depreciação ou desvalorização. Pertinência de devolução de 80% dos valores pagos, com retenção dos 20% remanescentes pela ré, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Devolução de valores a ser realizada imediatamente e em parcela única. Inteligência da Súmula 2 do TJSP. RECURSO DA RÉ. Cabimento em parte. Rescisão contratual. Culpa exclusiva do comprador. Reconhecimento de que as disposições da Lei nº 13.786/2018, responsável pela inclusão do art. 32-A à Lei nº 6.766/79, não determinam a aplicação indiscriminada dos percentuais de desconto dos valores pagos ali previstos, mas sim assinalam a possibilidade de desconto de, no máximo, os percentuais ali disciplinados. Adoção da legislação supra que não inviabiliza a aplicação do art. 413, CC, que autoriza a redução equitativa da penalidade, em caso de ser manifestamente excessiva, como no caso em exame, em que a retenção de 10% sobre o valor total do contrato atualizado representaria admitir a retenção de mais de 30% do valor pago pelo adquirente, o que se mostra demasiado oneroso. Fruição do lote. Indenização. Inviabilidade. Não demonstrada a utilização efetiva do imóvel, tampouco a realização de qualquer construção nele. Tributos e demais despesas. Responsabilidade de pagamento pelo autor já reconhecida na sentença. Necessidade de explicitar que a responsabilização se dará até a rescisão da avença, haja vista que a sentença possibilitou a compensação dos valores em sede de cumprimento de sentença. Litigância de má-fé. Inocorrência. Não preenchimento dos requisitos do art. 80 do CPC. Recurso do autor provido, para determinar a devolução de 80% dos valores pagos, devidamente corrigidos, imediatamente e em parcela única. Recurso da ré parcialmente provido, apenas para explicitar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos tributos e demais despesas do imóvel até a rescisão da avença.” (Apelação Cível nº [1000060-47.2022.8.26.0660](#), Rel. James Siano, j. 30/11/23).

“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - Improcedência – Desacerto - Preenchimento dos requisitos específicos dos artigos 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil – Decurso, pacífico e ininterrupto, do lapso temporal de 5 anos - Imóvel que deve ser utilizado para moradia, devendo ainda ter área igual ou inferior a 250 m², não podendo os adquirentes ter outro imóvel - Possibilidade de implemento do requisito temporal no curso do processo – Precedentes – Sentença

reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0004351-30.2005.8.26.0361](#), Rel. Moreira Viegas, j. 30/11/23).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**INVENTÁRIO.** BENS DEIXADOS POR FALECIMENTO. COMPANHEIRA QUE PLEITEIA A RESERVA DE QUINHÃO QUANTO AOS FRUTOS CIVIS RELATIVOS A PARCERIA AGRÍCOLA CELEBRADA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. EVENTUAL ESFORÇO COMUM QUE DEVE SER COMPROVADO NOS AUTOS DO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, AINDA EM ANDAMENTO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO FUTURA, CASO A AGRAVANTE COMPROVE QUE ARCOU COM TODAS AS DESPESAS, COMO JÁ CONSIGNADO NA DECISÃO ORA GUERREADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2198349-12.2023.8.26.0000](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 10/11/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos. Procedência, para condenar a fornecedora a restituir 80% dos valores pagos. Irresignação. Cabimento. Autor carecedor do direito de ação. Contrato que já se encontrava extinto após o pagamento integral do preço. Cumprimento das obrigações ajustadas no contrato que acarreta na extinção da relação jurídica entre as compromissários vendedora e comprador. Compra e venda perfeita e acabada, não podendo ser desfeita por mero arrependimento do adquirente. Lotes, inclusive, alienados fiduciariamente por meio de CCBs, as quais foram endossadas à apelante Pick Money e não possui vínculo algum com o negócio jurídico de compra e venda. Solução da controvérsia que deve observar a legislação específica (Lei n. 10.931/2004), cabendo à credora proceder a alienação do lote, com a entrega do saldo ao apelado (art. 1.364 do CC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1074993-85.2023.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO** – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Insurgência da autora – Via adequada – Acordo judicial que apenas ajustou a partilha do bem e das dívidas relacionadas a ele – Demanda que tem outro objeto, não apenas a partilha, mas a alienação do bem ou indenização pela parte da apelante – Continuação da demanda necessária – Sentença anulada – **Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1007239-62.2023.8.26.0477](#), Rel. Costa Neto, j. 30/11/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Associação – Indenizatória – Apelante alega não ter se filiado à associação Apelada nem autorizado desconto em aposentadoria – Apelada juntou documentos de adesão e consentimento com o desconto firmados pelo Apelante – Prova grafotécnica que atestou a autenticidade das assinaturas – Contratação confirmada – Repetição dos valores pagos descabida – Dano moral inexistente – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008570-29.2022.8.26.0602](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 28/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de usucapião. Sentença que julgou extinta a ação proposta sem julgamento de seu mérito ante o reconhecimento da inépcia da inicial decorrente da falta de indicação, pelo recorrente, dos titulares do domínio do imóvel usucapiendo. Imóvel localizado em espaço remanescente de lote maior que teve parte de sua área desapropriada. Informações prestadas pelo oficial registrador de imóveis que indicam o atual proprietário da gleba restante. Confusão do apelante ao indicar o município como titular do domínio que deve ser relevada a fim de dar efetividade ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e conclusão do feito. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.” (Apelação Cível nº [1012160-31.2022.8.26.0564](#), Rel. Pastorelo Kfoury, j. 29/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Reivindicatória – Suposta promessa de doação e exceção de usucapião suscitadas pelos requeridos – Não acolhimento pelo d. Juízo *a quo* – Sentença de procedência – Acerto – Irresignação dos requeridos – Tese dos apelantes no sentido de que a doação somente não se concretizou em decorrência do falecimento do *de cujus* – Usucapião especial urbana como matéria de defesa – Não acolhimento – Escritura pública ou instrumento particular que são requisitos imprescindíveis para doação de bens imóveis – Inteligência do art. 541 do CC – Matrícula do bem que não possui nenhuma alteração – Absoluta ausência de prova da posse com ânimo de dono – Requisitos da prescrição aquisitiva não atendidos – Desfecho correto – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003132-43.2021.8.26.0477](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 29/11/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de concessão de uso onerosa com opção de compra e venda firmado pelas partes – Procedência, com determinação de celebração do contrato de compra e venda e restituição dos valores pagos após o transcurso do prazo de cinco anos – Insurgência da ré – Descabimento – Preliminar de carência da ação que deve ser afastada – Mérito – Autora que quitou as parcelas contratualmente previstas desde 2008, por período superior a cinco anos, sem que lhe fosse concedida a opção pela compra do imóvel, como previsto no contrato – Irregularidade do empreendimento não obsta a efetivação do contrato, inexistindo, por parte da autora, pedido para outorga da escritura – Incontroversa inadimplência da ré – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1103342-35.2022.8.26.0100](#), Rel. Miguel Brandi, j. 30/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte embargante. Descabimento. Incontroverso o inadimplemento dos Apelantes, que não pagaram as parcelas do acordo extrajudicial firmado entre as partes, fato por eles confessado. Expressa disposição de que a inadimplência tornaria exigível o valor total da dívida, com desconto de eventual parcela paga, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês contados do vencimento da obrigação, bem como multa contratual de 20%. Ausência de comprovação de onerosidade excessiva, abusividade ou erro de cálculo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1033339-61.2022.8.26.0001](#), Rel. Lia Porto, j. 30/11/23).

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de autorização e custeio de materiais relacionados a procedimento cirúrgico e indenização por danos morais – Divergência da junta médica quanto ao material solicitado para a cirurgia – Sentença procedente – Irresignação da operadora ré – Cobertura devida – Relatório do médico com justificativa clínica para o procedimento cirúrgico e utilização de materiais específicos imprescindíveis, oferecidas 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes e regularizados pela ANVISA, que atendem às características especificadas, em consonância com o art. 7º da RN n.º 424/2017 – Previsão de cobertura do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico pelas operadoras (art. 10 da Lei n. 9.656/1998, art. 17, VII, do parágrafo único, e art. 19, VI, da RN n.º 465/2021) – Procedimento cirúrgico com cobertura contratual – Súmulas 100 e 102 do TJSP, e 608 do STJ – Conclusão da junta médica pela necessidade do procedimento cirúrgico, questionando, contudo, a indicação do material do OPME solicitado como única opção ao caso – Justificativa inconclusiva, sem indicação do motivo da inadequação ou desnecessidade dos materiais solicitados e com indicação de materiais diferentes, ou mesmo inferiores, aos solicitados pelo médico assistente – Inaplicabilidade do tratamento com os materiais solicitados não comprovada pela operadora ré – Negativa revestida de caráter puramente financeiro – Afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato celebrado – Precedentes desta Câmara – Danos morais, contudo, incabíveis – O mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório – Decisão, em parte, reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.” (Apelação Cível nº [1002281-48.2022.8.26.0063](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 22/11/23).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Insurgência das partes. Preliminares de nulidade da sentença afastadas. **Recurso da parte autora.** Indenização pela fruição indevida do imóvel. Possibilidade. Contrato de compra e venda de imóvel entre as partes, porém sem a desocupação pelo vendedor. Pretensão de nulidade do negócio que não podia obstar a entrega do imóvel ao comprador. Indenização devida. Reparação pelas avarias. Não cabimento. Perícia judicial realizada muito tempo após a desocupação do imóvel e do cumprimento do mandado de imissão na posse. Despesas de IPTU e condominiais durante a ocupação indevida. Inviabilidade. Não comprovação dos respectivos pagamentos. **Recurso da parte ré.** Pretensão de indenização pelo tempo de exercício de cargo de Síndico, que isentou a cobrança de despesas condominiais. Não cabimento. A isenção das despesas condominiais favoreceram o réu, pois era o ocupante do imóvel e essas despesas eram de sua responsabilidade. Indenização por benfeitorias. Inviabilidade. Ocupação ilegal do imóvel. Prescrição trienal. Acolhimento. Exclusão dos meses de março e abril de 2016. **RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1037207-46.2019.8.26.0100](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 22/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL RECEBIDO POR HERDEIROS APÓS PARTILHA. DEMANDA AJUIZADA POR CONDÔMINOS MAJORITÁRIOS CONTRA CONDÔMINO MINORITÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE, EXTINGUINDO O CONDOMÍNIO, DETERMINOU FOSSE A ALIENAÇÃO DO BEM REALIZADA EM HASTA PÚBLICA. AUTORES QUE, PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO MAJORITÁRIA DO BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO DE PARTES INDIVISAS, ALIENARAM O BEM INDIVISO A TERCEIRO, E NÃO COMUNICARAM O JUÍZO DE ORIGEM DE O TEREM FEITO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS AUTORES, CONDÔMINOS MAJORITÁRIOS, E POR TERCEIRO INTERESSADO, ADQUIRENTE DO BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO, CONTRA A R. SENTENÇA, VISANDO AO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA VENDA PARTICULAR DO BEM QUE REALIZARAM ENTRE SI. ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM EM CONDOMÍNIO DE PARTES INDIVISAS QUE É INEFICAZ COM RELAÇÃO AO CONDÔMINO QUE COM ELA NÃO ACEDEU. AUTORES E TERCEIRO QUE, EM VERDADE, ESTÃO EM CONLUÍO A SIMULAR PRETENSÃO E A SE SERVIREM DO PROCESSO PARA TENTAREM LEGITIMAR ATO QUE HAVIAM PRATICADO E QUE DOLOSAMENTE OMITIRAM DO JUÍZO DE ORIGEM. COLUSÃO PROCESSUAL CARACTERIZADA. OBJETIVO QUE DEVE SER OBSTADO PELO PODER JUDICIÁRIO E QUE CONDUZ A QUE SE QUALIFIQUEM OS AUTORES E O TERCEIRO COMO LITIGANTES DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE HÁ DE SER MANTIDA, ASSIM COMO HÁ DE SER MANTIDA A DETERMINAÇÃO PARA QUE A ALIENAÇÃO DO BEM OCORRA JUDICIALMENTE. RECURSOS, POIS, DESPROVIDOS, COM O RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO RÉU DA VENDA DO BEM IMÓVEL REALIZADA A TERCEIRO, DETERMINAÇÃO DE REGISTRO DESTA V. ACÓRDÃO NA MATRÍCULA DO BEM E, POR FIM, COM A APLICAÇÃO AOS AUTORES E AO TERCEIRO INTERESSADO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FIXADA EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, QUE SERÁ REVERTIDA EM FAVOR DO RÉU.” (Apelação Cível nº [1002799-22.2021.8.26.0597](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 05/09/23).

“TRANSAÇÃO. Insurgência recursal contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de cláusula de acordo de divórcio. Apelante que recebeu patrimônio maior na partilha, obrigando-se, todavia, ao pagamento de pensão vitalícia. Negócio que não trata de compensação legal, mas de transação, mediante concessões recíprocas. Ausência de erro, dolo ou coação que justifiquem a anulação do acordo. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão, porque ausente evento extraordinário ou imprevisível. Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002568-79.2021.8.26.0666](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 14/11/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, REJEITADA A RECONVENÇÃO. Apelante, vendedor, condenado a demonstrar capacidade financeira para suportar dívidas próprias, de modo a possibilitar a transferência do imóvel. Indisponibilidade de bens decretada, com vistas a resguardar prejuízos de eventual evicção. Condenação imposta também para reparação dos danos materiais e morais, esses no valor de R\$ 100.000,00. Apelada tomada de natural cautela, em ver assegurada a concretização do negócio, após a descoberta de que o apelante responde por dívidas milionárias de negócios particulares, cujas informações foram omitidas, quando da celebração da avença, culminando com a indisponibilidade do bem, decorrente de execuções judiciais. Pretensão declaratória pertinente.

Garantia efetiva da transação de imóvel que, desde o início, mostrara-se livre de ônus. Consequência única de preservar o valor já quitado pela apelada de eventuais desdobramentos jurídicos em execuções de dívidas particulares do vendedor. Negócio jurídico que não foi rescindido, além de ter sido aparentemente quitado pela apelada, ao assumir o financiamento dantes a cargo do apelante, imitando-se na posse do bem. Condenação à reparação de danos materiais que não foi sequer objeto de específica impugnação, quando da apresentação de contestação. Reconvenção que não foi conhecida, por alegada falta de preparo. Descabimento. Pretensão regularmente processada e respondida pela apelada. Juízo que não determinou sua emenda, ou o recolhimento das taxas iniciais. Pedido que deve ser conhecido, porém rejeitado, por deduzir pleito descabido, voltado à reparação de danos inexistentes, vez que relacionados ao pagamento de parcela do preço que estava suspensa, por força de decisão judicial e que acabou por ser regularmente quitada, no curso da instrução do processo. Danos morais que não restaram configurados, dada a ausência de prejuízos para além da esfera do mero aborrecimento, considerada a natureza do negócio e seus riscos inerentes. Contrato que sequer chegou a ser rescindido, tendo a apelante logrado imitar-se na posse do bem, no curso do processo. Improcedência dessa pretensão que inexoravelmente caracteriza sucumbência recíproca, do que decorre a imposição da divisão das custas processuais entre as partes, quanto à ação principal e arbitramento de verba honorária também em favor do patrono do apelante. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1042754-38.2017.8.26.0100](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 28/11/23).

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Autora que alega a ocorrência de simulação em cessão onerosa de quotas entre o marido e sua irmã, às vésperas da propositura da ação de divórcio. Pretendida produção de prova pericial, destinada a esclarecer a origem da constituição da empresa e para apurar o valor patrimonial da quota, em razão das peculiaridades do negócio jurídico, bem como de prova testemunhal, voltada a comprovar as atividades empresariais da cessionária, que está a merecer acolhida. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005194-21.2020.8.26.0597](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 28/11/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO REGRESSIVA – ADQUIRENTE DE IMÓVEIS COM CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DA ÁREA EM FACE DO ANTIGO TITULAR QUE CAUSOU A POLUIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento de gastos com a recuperação ambiental de imóveis adquiridos por hasta pública em processo de falência, que haviam sido degradados por poluição anterior – Sentença de reconhecimento da prescrição e improcedência do pedido – RECURSO DA AUTORA – Rejeição da preliminar da ré de ausência de dialeticidade recursal, pela adequação das razões do apelo – Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser apreciada juntamente com o mérito e o conjunto da prova dos autos – Afastamento da prescrição – Pedido de condenação da ré nos autos da falência em 2018 que constitui marco interruptivo da prescrição (art. 202, I, do Código Civil) – Ausência de decurso mesmo do prazo trienal para a responsabilidade civil extracontratual entre o indeferimento do pedido pelo Juízo da Falência em setembro de 2019 e a propositura da demanda (julho de 2022) – Mérito – Prova de contaminação da água e solo dos imóveis em razão de vazamento de tanques subterrâneos de combustível ali instalados, por meio de farta documentação

e autos de infração de autarquia estadual (CETESB) – Poluição imputável à ré, pois ocupou os bens desde 1982 e atuava no setor de exploração de petróleo e combustíveis – Obrigação de restauração ambiental da área que possui natureza propter rem, transmitindo-se ao novo proprietário do bem ainda que não tenha causado a contaminação – Aquisição dos bens por arrematação que não exonera a ré da responsabilidade quanto ao dever ambiental, pois a contaminação do bem não fora ressalvada no edital do leilão – Responsabilidade solidária entre o proprietário e o poluidor configurada, nos termos da Súmula 623 do STJ e art. 13 da Lei Estadual 13.577/09 — Existência de direito de regresso pela autora quanto à integralidade dos gastos necessários para recuperação do bem, pois, na relação interna entre devedores solidários (art. 285 do Código Civil), o débito é imputável apenas à ré enquanto poluidora – Necessidade de apuração em liquidação de sentença acerca das despesas já efetuadas e das futuras que sejam necessárias para a recuperação ambiental, para quantificação do reembolso – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – **RECURSO DA RÉ – Pretensão recursal exclusivamente voltada à quantificação de honorários advocatícios – Recurso prejudicado diante da modificação do resultado – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.**” (Apelação Cível nº [1017376-76.2022.8.26.0562](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de Usucapião - Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta por mais de 15 anos, somando-se a posse exercida pelos cessionários e adquirentes anteriores - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegando, no mérito, que restou comprovado o decurso da prescrição aquisitiva – Preliminar rechaçada – Autora não se desicumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse pelo prazo de 15 (dez) anos, para possibilitar o reconhecimento da usucapião extraordinária referido no artigo 1.238, do Código Civil – Ademais, o cotejo das matrículas imobiliárias com a escritura de cessão de direitos possessórios e a escritura de compra e venda de fls. 65/66, não observarem a cadeia de transmissão dos direitos sobre os imóveis "sub judice", visto que nem todos os proprietários tabulares (Luiz Auricchio e Felícia Aurichio Gallardi) celebraram negócio de compra e venda com os futuros cessionários que negociaram com a parte autora, bem como um dos adquirentes no negócio de compra e venda em epígrafe (José Ranieri), sequer foi mencionado como possuidor anterior, circunstância que torna duvidosa a alegação de que as pessoas apontadas pela autora eram os possuidores exclusivos dos imóveis "sub judice" - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1076039-27.2014.8.26.0100](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 28/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse- Decisão que determinou a remessa dos autos a comarca da situação do imóvel no Estado de Goiás - Inconformismo dos autores, alegando a competência da Comarca de Orlândia, fundada na cláusula de foro de eleição– Cabimento – Ação Rescisória de Contrato que é de direito pessoal, sendo que o decreto de reintegração na posse é mera consequência, o que afasta a regra de competência absoluta da situação do imóvel prevista no artigo 47, §2º do CPC – Validade da cláusula de eleição de foro ajustada livremente entre as partes - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2239120-32.2023.8.26.0000](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 28/11/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Cobrança extrajudicial de dívida por meio da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Aplicação do entendimento firmado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Enunciado nº 11 – Impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Declaração de inexigibilidade que se afigura de rigor – Ônus sucumbencial que cabe à ré, pelo princípio da causalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1071941-21.2022.8.26.0002](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 17/08/23).

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE DÉBITO POR MELIANTES (GOLPE DO MOTOBOY) - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inegável a falha de segurança na prestação de serviços da instituição financeira, considerando a utilização reiterada do cartão magnético do autor junto a uma mesma pessoa em curtíssimo espaço de tempo, a concluir que as operações questionadas se mostravam absolutamente incompatíveis com o perfil de gastos do correntista, a exigir a restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente da vítima – Considerando que, além de o autor ter concorrido para seu infortúnio, ao entregar seu cartão nas mãos de meliante que se passava por preposto da instituição financeira ré, bem como por não ter seu nome inserido em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito, ou sido exposto a vexame ou constrangimento, não se percebendo do exame dos autos, ainda, a presença de outras circunstâncias que teriam ensejado repercussão negativa capaz de provocar dano de caráter extrapatrimonial, necessário o afastamento da condenação imposta a esse título – Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006806-64.2020.8.26.0606](#), Rel. Walter Fonseca, j. 14/11/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Responsabilidade civil – Autora que alega ter sido vítima de fraude perpetrada mediante ligação de terceiro que se fez passar por funcionário do réu – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Operação fraudulenta consistente em débito destinado ao pagamento de suposto tributo devido ao Estado do Rio de Janeiro e em valor próximo à totalidade do saldo da conta corrente da autora – Prova não ilidida de que, após a ligação do suposto funcionário, a autora tentou reiteradamente entrar em contato com a agência da ré na qual a conta era mantida, contudo, sem sucesso – Ré que nada trouxe aos autos para comprovar a segurança de seus serviços ou a ausência de atipicidade da operação impugnada, atendo-se a sustentar a excludente de responsabilidade em razão de fato de terceiro – Falha de segurança imputável ao réu – Inteligência do enunciado da Súmula 479 do C. STJ – Restituição do valor, determinada na r. sentença, que não deve ser afastada – Ressarcimento devido, porém, na forma simples, ante a ausência de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005529-17.2022.8.26.0291](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 28/11/23).

“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES – Dano moral – Sentença que fixou indenização em R\$ 3.000,00 para cada autor – Pedido de majoração – Não acolhimento – Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – As malas foram devolvidas aos autores três dias após o retorno da viagem - Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. - Pedido de danos materiais por "dias desperdiçados em tratativas com a ré" – Não acolhimento – Ausência de prova de dispêndio de tempo relevante - Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. **Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1021407-58.2022.8.26.0007](#), Rel. Marino Neto, j. 30/11/23).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CONEXA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há que se falar em cerceamento de defesa nos autos, pois a prova oral pretendida não é capaz de infirmar a prova documental constante nos autos. **DEMAIS ALEGAÇÕES. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELECEM PAGAMENTO MÍNIMO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PARTIR DO 12º MÊS. RECORRENTE QUE QUER CONDICIONAR O PAGAMENTO À HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO HÍBRIDO. CONTRATO QUE NÃO CONDICIONOU EM NENHUMA CLÁUSULA O PAGAMENTO. RECORRENTE QUE DEVERIA TER SOLICITADO A REVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO COM E-MAILS E NOTIFICAÇÕES.** A recorrente tenta dar uma interpretação para as cláusulas contratuais que lhe é favorável, no entanto, não há no contrato nada que corrobore com suas alegações. Na verdade, o que há é especificação para revisão contratual em caso de alteração das condições comerciais, o que não foi respeitado pela recorrente, já que não foi demonstrada qualquer tentativa de renegociação com a recorrida. É lícita a cobrança, na forma pactuada, a título de remuneração mínima mensal, valor equivalente ao faturamento de 50.000 cartões ativos a partir do 12º mês até a vigência final do contrato. **SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.** Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal. **PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.**” (Apelação Cível nº [0031582-77.2021.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 14/12/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. INÉPCIA DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. É possível compreender as razões de irresignação da autora e do pedido de reforma, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. **Alegação rejeitada. CONTRATO DE TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/01. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.** Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. **Primeiro, rejeita-se a pretensão de crédito.** Cobrança de multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/01, a partir do não recebimento do valor do vale-pedágio. Total de sessenta e três transportes realizados pela autora entre os meses de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. Destaques das tarifas de pedágio que eram realizadas em cada DANFE emitida. Pagamentos, entretanto, que eram realizados após a prestação dos serviços. Autora que jamais se insurgiu quanto ao momento em que os pagamentos foram realizados. Conduta

adotada pela autora que contradizia sua própria pretensão. Insurgência manifestada quase nove anos após o primeiro serviço prestado. Incidência do princípio da boa-fé. Vedação ao venire contra factum proprium. Multa indevida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. **E segundo, o recurso da autora não traduziu litigância de má-fé.** Recurso da autora que não assumiu caráter protelatório, mas retratou o exercício regular de seu direito postulatório. **Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1004599-59.2022.8.26.0562](#), Rel. Alexandre David Malfati, j. 14/11/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA AUTORA SOMPO JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO À RÉ COLOMBO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZADO PELA AUTORA EM RAZÃO DE 'CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGUROS', MAIS OS VALORES PERTINENTES À MULTA CONTRATUAL DE 2% E AO PRÊMIO DE SEGURO GARANTIA DO NEGÓCIO CONTRATADO JUNTO À RÉ PORTO SEGURO – PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ PORTO SEGURO, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §1º, INC. II, 'B' DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ COLOMBO. APELAÇÃO DA AUTORA SOMPO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – inequívoco que antes da emissão da apólice pela ré Porto Seguro, a autora e a ré Colombo tinham plena ciência de que o seguro garantia não serviria para indenizar prejuízo que eventualmente fosse apurado com base nas disposições contidas nos itens 5.2.1 e 5.4 do Anexo II do contrato de representação de seguros – termo inicial para reclamar indenização securitária junto à ré Porto Seguro ocorreria por conta da configuração da 'não performance', definida como igual ou menor equivalência de 50% da meta anual definido na tabela estipulada da cláusula 4 do Anexo II do contrato – correto o pronunciamento da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela autora em face da ré Porto Seguro, pois a comunicação a respeito do sinistro se deu depois de escoado o prazo anual previsto no artigo 206, § 1º, II, "b" do Código Civil – autora que, ademais, não demonstrou ter realizado o acompanhamento do negócio para aferição de possível expectativa de inadimplência da ré Colombo, como previsto na cláusula 7.1 da apólice do seguro garantia – configuração da inadimplência no contrato de representação de seguros não negada pela autora, nem pela ré Colombo – suposto sinistro comunicado à Porto Seguro mais de seis meses depois de expirada a garantia securitária – notificação judicial apresentada depois do decurso do prazo prescricional de um ano – circunstância de autora ter informado à ré Porto Seguro a respeito da prorrogação da vigência do contrato de representação de seguros que não implicou prorrogação da apólice do seguro garantia – inexistência de aceite/endorso por parte da ré Porto Seguro para que a cobertura de eventual prejuízo/sinistro fosse prolongada – não incidência da Súmula 228 do STJ – recusa de pagamento da indenização securitária pela ré Porto Seguro que se deu por conta da não observância das regras do contrato de representação de seguros pela autora e em razão da comunicação tardia do suposto sinistro – recurso da autora desprovido no tópico. **APELAÇÃO DA AUTORA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ELA DEVIDOS AOS PROCURADORES DA RÉ PORTO SEGURO – CABIMENTO** – autora que deduziu pretensão de condenação das rés no pagamento do montante atualizado de R\$ 8.468.752,70 – somente contra a ré Colombo é que foi pleiteada adicionalmente a condenação no pagamento das quantias de R\$ 169.375,05 (multa contratual de 2%) e de R\$ 769.700,70 (prêmio pago à Porto Seguro em favor da ré Colombo, para posterior devolução) – honorários advocatícios que não podiam ser fixados com base no valor global da causa, mas sim sobre o proveito econômico da ré Porto Seguro – verba

honorária fixada em 10% sobre a quantia de R\$ 8.468.752,70, devidamente atualizada – recurso da autora provido no ponto. **APELAÇÃO DA RÉ COLOMBO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE – DESCABIMENTO** – não ocorrência do cerceamento de defesa – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado da lide – prova oral desnecessária – inexistência de demonstração documental no sentido de que a autora não estava preparada para a comercialização do seguro – ramo de seguros que é a atividade da autora – alegada falta de autorização da Susep para comercialização dos seguros que não teve potencial para frustrar a execução contratual – ré Colombo que inequivocamente conseguiu comercializar os seguros, apesar de não ter atingido as metas estabelecidas, o que culminou com a sua inadimplência – alegada dificuldade de comercialização dos seguros que deveria ter sido avaliada antes da celebração do contrato de representação de seguros com a autora – alegação de exceção de contrato não cumprido descabida – inadimplemento puro e simples da ré Colombo que, não obstante ter recebido expressiva quantia para implantar estratégia de venda dos seguros, não atingiu as metas estabelecidas contratualmente. **Resultado: sentença mantida quanto ao principal, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação da autora provida em parte; apelação da ré Colombo desprovida.**” (Apelação Cível nº [1035469-86.2020.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 14/11/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte metroviário – Autora vítima de lesões, causadas por tumulto de passageiros na área de interligação entre as estações Paulista e Consolação do Metrô. Nulidade da citação da corré Concessionária da Linha Quatro – Inocorrência – Citação postal encaminhada pelo correio, com aviso de recebimento juntado aos autos devidamente assinado – Alegação de não se tratar da sede da empresa Recepção do aviso de recebimento por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Citação válida – Jurisprudência consolidada do STJ - Preliminar afastada. Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Os fatos narrados na inicial ocorreram na área de interligação entre as estações Paulista e Consolação do Metrô – Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo pelos danos causados aos consumidores - Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único; 14 e 22, todos do CDC - Preliminares repelidas. Ação de indenização por danos materiais e morais - Transporte metroviário - Autora vítima de lesões, causadas por tumulto de passageiros na área de interligação entre as estações Paulista e Consolação do Metrô - Ação julgada parcialmente procedente - Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público de transporte coletivo (art. 37, § 6º, da CF/88, Art. 14 do CDC e 734 do CC) - Contrato de transporte traz implícita a denominada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro deve ser conduzido são e salvo ao local de destino (art. 734 do CC e art. 14 do CDC) - Tumulto generalizado causado pela queda de um direcionador de fluxo dentro do túnel de interligação entre as estações Paulista e Consolação do Metrô, confundindo-se o barulho causado pela queda do objeto metálico de grande porte com disparo de arma de fogo, dando causa ao tumulto que vitimou a autora – Possibilidade de utilização de prova emprestada – Art. 372 do CPC – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil das corrés – Jurisprudência do STJ – Sentença mantida – Recurso das rés negado. Danos morais - Danos que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) - Indenização arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando qualquer alteração – Recursos

negados. Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado a comportar majoração para 20% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC) – Recurso da autora provido em parte. Recursos da corré e seguradora negados, provido em parte o recurso da autora.” (Apelação Cível nº [1095508-93.2013.8.26.0100](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 16/11/23).

“**PENHORA** – Imóvel situado no exterior – Possibilidade de constrição a ser cumprida por meio de carta rogatória – Devedor que responde pela execução com todos os seus bens – Artigo 789 do CPC – Não há que se confundir territorialidade da jurisdição com a produção de seus efeitos – Inexistência de acordo de cooperação específico entre os países que não impede o deferimento da medida – Constrição admitida - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 16/11/23).

“**APELAÇÃO** – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE. – Alegação de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado– Prova documental- Expedição de ofício – Desnecessidade – Conta destinatária mantida na própria instituição financeira apelante, a tornar desnecessária a atuação do Poder Judiciário na produção da prova– Julgamento antecipado da lide – Possibilidade: – Considerando que o ofício seria expedido ao próprio apelante, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sendo absolutamente dispensável a intervenção do Poder Judiciário para a produção da prova. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Bancário- Fraude- Contrato bancário- Desconto em folha de pagamento– Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade- Indícios que infirmam a alegação de fraude no âmbito das operações bancárias- Dano- Inocorrência- Exercício regular de direito: – Considerando que os elementos apresentados pela instituição financeira para infirmar a alegação de fraude no âmbito das operações bancárias não foram esclarecidos, deve-se concluir pela regularidade da contratação e dos descontos das parcelas pactuadas, enquanto exercício regular de direito (CC, art. 188). RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016966-79.2022.8.26.0477](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 29/11/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO CÍVEL**. Ação Indenizatória. – Transporte aéreo – Pedido de reembolso e condenação em danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos Autores que não prospera – Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Renúncia expressa dos Recorrentes à produção complementar de provas – Preclusão lógica verificada – Decisão surpresa – Não verificação – Utilização de fatos narrados pelos próprios Requerentes – Aplicação do brocardo "mihi factum dabo tibi jus" - Delonga na devolução dos valores gastos para a aquisição da passagem – Cancelamento acordado em resilição bilateral em data muito anterior ao próprio embarque – Eventos descritos que não apontam efetiva lesão moral aos consumidores - Retenção dos valores pela Empresa Ré - Conduta que, embora reprovável, não enseja a configuração de danos morais – Descumprimento contratual, por si só, que não configura lesão extrapatrimonial – Mora ou inadimplemento com previsão de sanções específicas, nos termos dos artigos 389 e 395, ambos do CCB – Mero dissabor sem comprovação de danos extraordinários que excedem aqueles inerentes ao próprio descumprimento da obrigação - Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo

252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1074305-60.2022.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 08/11/23).

“**APELAÇÃO** - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Compra no cartão não reconhecida pela autora - Relação de consumo - Responsabilidade civil de ordem objetiva da ré - Requisitos essenciais não verificados - Autora que não se desincumbiu do ônus da prova - Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito almejado - Inteligência do artigo 373, I, Código de Processo Civil - Inexistência de defeito na prestação de serviços pela instituição requerida - Culpa exclusiva da autora e de terceiros pelos dissabores narrados - Excludente de responsabilidade configurada - Nexo causal rompido - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1028503-05.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 08/11/23).

“**AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA** - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1- APELAÇÃO (AUTORA) - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.886/1965 - INDENIZAÇÃO DE 1/3 DAS COMISSÕES AFASTADA - NOTIFICAÇÃO DE DENÚNCIA ENVIADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS - PERÍCIA TÉCNICA PREJUDICADA - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR AMBAS AS PARTES - DESCONTO POR PENALIZAÇÕES - POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS - MOTIVO DO CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO PELA TELEFÔNICA - PAGAMENTO DEVIDO DOS ESTORNOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - AUTORA QUE JUNTOU "RQS" DE APENAS ALGUNS MESES E NÃO APRESENTOU SEUS LIVROS CONTÁBEIS À PERITA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO INCABÍVEL - INVALIDADE DE PLANILHA UNILATERAL - ATRASO NA ENTREGA DAS METAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA DEMANDANTE - EVENTUAL ATRASO QUE NÃO AUTORIZARIA A CONSIDERAÇÃO DE ATINGIMENTO DE 100% DA META - IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA OURO - DIFERENÇA DE COMISSÕES NÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2- APELAÇÃO (REQUERIDA) - RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE - DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTROU ESTAR DEVIDAMENTE REGISTRADA NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL - INDENIZAÇÃO DE 1/12 AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 3- RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1005666-34.2015.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 08/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Embargos à Execução – Recebimento sem concessão do efeito suspensivo - Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo – Artigo 919 do CPC – Excepcionalmente, cabe a suspensão da execução, se e quando preenchidas as hipóteses exigidas pelo artigo 919, §1º, CPC – Execução garantida por meio de bens semoventes – Presentes os requisitos para o deferimento do pedido - Efeito suspensivo deferido em parte – Cabível o prosseguimento da execução somente em relação aos atos processuais tendentes à avaliação dos bens dados em garantia e penhorados, inclusive com eventual ampliação ou redução da constrição, vedada apenas alienação - Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2239760-35.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 08/11/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONTRATAÇÕES QUE NÃO SE SUSTENTA. AUTOR QUE ADMITIU EXPRESSAMENTE A RELAÇÃO NEGOCIAL. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO E DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO BANCO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS. OUTROSSIM, MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1021905-85.2022.8.26.0224](#), Rel. César Zalaf, j. 08/11/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Improcedência – Cédula de Crédito Bancário – Nulidade da execução – Preliminar rejeitada – Capitalização diária de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalhecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Descabimento, contudo, da cobrança da capitalização diária, à míngua de indicação da respectiva taxa no contrato, somente sendo admissível, por isso, a capitalização mensal - Sentença reformada somente neste aspecto – Recurso dos embargantes parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001314-71.2022.8.26.0008](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 08/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Exibição de Documentos – Contrato Bancário – Apresentação de dados de doadores – Sentença de Improcedência – Insurgência que prospera – Partido Político – Necessidade de prestação de contas à Justiça Eleitoral – Pedido de exibição dos dados completos das doações realizadas pelo sistema das Requeridas – Pertinência – Corrés que atuam em conjunto no mercado como Instituições de Pagamento – Obrigação legal de fornecer as informações completas acerca das transações realizadas – Aplicação dos artigos 2º, incisos "I" e "II", da Portaria 682/2020, do E. TSE – Afirmação das Corrés sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação – Tese adequadamente contrariada – Cláusulas previstas no Contrato firmado entre as Partes a preverem, expressamente, a possibilidade de conhecimento dos dados dos respectivos portadores dos cartões – Previsão, inclusive, de fornecimento de tais dados a outros Órgãos da Administração Pública – Avenças que se classificam como Contratos de Adesão – Termos contratuais redigidos e impostos pelas próprias Corrés – Obrigação de fornecer os dados que se extrai da interpretação conjunta das disposições legais referentes e os termos dos Contratos firmados entre as Partes - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para se julgar procedente a presente Demanda.” (Apelação Cível nº [1002410-05.2023.8.26.0003](#), Rel. Penna Machado, j. 22/11/23).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DECISÃO QUE ACOLHEU AS IMPUGNAÇÕES E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E INTERESSE PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE PROSPERA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO ACORDO QUE ENSEJAM OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS REQUERIDOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL "PER SI" CONFERE INTERESSE DE AGIR AO CREDOR. ADEMAIS, QUANTIA

DETERMINÁVEL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS LIMITES DA AVENÇA (ART. 509, CPC). CONCLUSÃO QUE MELHOR PRESTIGIA OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.” (Apelação Cível nº [0004051-89.2022.8.26.0032](#), Rel. César Zalaf, j. 22/11/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO EQUIVOCADO, POR ERRO DE DIGITAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006326-82.2022.8.26.0132](#), Rel. César Zalaf, j. 22/11/23).

“**APELAÇÃO** – Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição parcial de quantia paga e pedido de tutela provisória de urgência – Compromisso de venda e compra de imóvel - Procedência parcial – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Multa moratória – Previsão da incidência de 2% sobre o total do débito, monetariamente atualizado – Cabimento – Percentual que não se mostra excessivo ou desproporcional – Inadmissibilidade da aplicação de cláusula penal, uma vez que configura desvantagem exagerada do vendedor - Determinação de devolução de 75% dos valores pagos, restando a ré o percentual de 25%, incluindo IPTU e demais tributos que deve ser mantido – Fixação dos honorários de sucumbência que deve se dar nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, sobre o valor da condenação - Sentença retocada em parte – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000373-94.2023.8.26.0426](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/11/23).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO.** Escritura pública de permuta com torna. Cláusula penal. Certeza, liquidez e exigibilidade demonstradas. Motivo de fortuito externo ou força maior não demonstrados. Novação que não se presume. Planilha de cálculo devidamente atualizada (art. 323, CPC). Inclusão das parcelas vencidas. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1104050-85.2022.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 22/11/23).

“**APELAÇÃO** – Embargos de terceiro – Improcedência – Cédula de Crédito Bancário – Dívida assumida pelo marido da embargante como avalista – Inteligência da Súmula 26 do STJ e do art. 1.647 do C.C. – Inexigibilidade de outorga uxória – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1039429-48.2023.8.26.0002](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/11/23).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da ré. 1. Pronunciamento *extra petita*. Inocorrência. Pedido de ressarcimento de despesas (decorrentes de transporte e salvamento das mercadorias danificadas) que consta expressamente da petição inicial. 2. Pretensão de limitar a indenização securitária baseada em suposto agravamento de risco, com fundamento na demora de fechamento de *sprinkler*. Inadmissibilidade. Ausência de prova de que houve deliberada conduta do preposto da autora para manter a válvula aberta para comprometer os produtos armazenados.

Inaplicabilidade do art. 768 do CC. **3.** Afirmação de que cobertura do sinistro tenha sido prejudicada pela conduta da própria autora, que deixou de entregar os documentos imprescindíveis para aferir os prejuízos. Inocorrência. Elementos nos autos demonstram a realização de diversas vistorias, com amplo acesso do Regulador do Sinistro ao equipamento para que fossem apuradas as causas do acidente e calculados os prejuízos. **4.** Extensão do dano. Laudo pericial que conclui que todas as mercadorias, listadas na nota fiscal nº 66.658, devem ser consideradas como salvados pela seguradora, tendo em vista a ausência de garantia de que estes equipamentos não oferecerão riscos aos usuários (consumidor final). Demais despesas, decorrentes de reposição de caixas e papelão, reembalagem de produtos, manejo e separação das mercadorias avariadas, perícia do equipamento que causou o acidente, despesas com a guarda, transporte e armazenamento das mercadorias sinistradas que devem ser ressarcidas. **5.** Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal). **6. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso provido.”** (Apelação Cível nº [1101320-43.2018.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 09/11/23).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, que apenas reconheceu a inexigibilidade da dívida. Acórdão que, ao desprover o recurso de apelação da parte autora, manteve os encargos sucumbenciais fixados em sentença, que condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R\$ 1.000,00 (mil reais). Tema 1.076 decidido pelo E. STJ. Devolução à Câmara que julgou a Apelação para juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. 1. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pretensão da apelante em ver os honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Descabimento, no caso concreto. O prejuízo decorrente do dano moral é inestimável (não pode ser avaliado economicamente), de modo que o valor da indenização pretendida, e que compõe substancialmente o valor da causa, não poderá ser erigido a critério de fixação da sucumbência, no caso de haver rejeição total ou parcial do pedido indenizatório. Diante da sucumbência recíproca, decorrente da declaração de inexigibilidade do débito de reduzido valor e rejeição da indenização por dano moral, mostrou-se rigoroso o arbitramento dos honorários por equidade, em face do proveito econômico irrisório e do proveito econômico inestimável, respectivamente. **2. Em reexame, fica mantido o Acórdão objeto do Recurso Especial, por não se vislumbrar ofensa às teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1.076.”** (Apelação Cível nº [1004563-75.2021.8.26.0554](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 22/11/23).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS, O QUE SE DEU EM DESACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008 – ALEGAÇÃO DE QUE O LIMITE MÁXIMO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) PARA A

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO É DE 2,14% AO MÊS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO QUE SE REFERE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO AO CUSTO EFETIVO TOTAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DENTRO DO LIMITE PREVISTO – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1048046-71.2022.8.26.0506](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 07/11/23).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - gratuidade processual concedida - art. 332 do Código de Processo Civil - hipótese de julgamento de improcedência liminar do pedido não verificada - prosseguimento do julgamento em vista do princípio da primazia da decisão de mérito - relação processual triangularizada nesta sede recursal - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória nº 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmulas nºs 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça - juros remuneratórios não limitados à taxa média de mercado, que se apresenta apenas como referencial - abusividade não configurada, na espécie - tarifas bancárias - teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - tarifa de avaliação de bem - prova idônea da prestação do serviço - ausência de abusividade - tarifa de registro de contrato - prestação de serviço não comprovada - cobrança devidamente afastada - seguros - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça - contratação firmada em instrumento apartado, havendo opção, no instrumento de empréstimo, acerca da contratação ou não do serviço - "venda casada" não configurada - IOF - legitimidade da cobrança e parcelamento - tema repetitivo nº 621 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.” (Apelação Cível nº [1087412-77.2022.8.26.0002](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 21/11/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - Conta-corrente - Pedido formulado na alegação de indevidos débitos na conta bancária da autora - Saques cuja ilegitimidade não restou demonstrada - Incidência, por analogia, dos Enunciados 13 e 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transações que não se revelaram atípicas em cotejo com a movimentação costumeira. Ônus sucumbenciais - Repartição entre os litigantes - Aplicação do art. 86, "caput", do CPC. Inconformismo com o valor dos honorários advocatícios - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Valor de R\$ 2.679,31 que comporta majoração para 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora - Aplicação do § 2º, do art. 85, do CPC. Incidência do § 8º-A, do art. 85, do CPC que deve ser feita em se considerando os critérios estabelecidos no § 2º, do mesmo dispositivo legal, não se admitindo o mero tabelamento imposto pelo órgão de classe - Precedentes da Corte - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005003-32.2022.8.26.0297](#), Rel. Miguel Petroni, j. 24/11/23).

“APELAÇÃO. Revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais. Apontada abusividade da taxa de juros. Improcedência. Contratos que preveem em média taxa mensal de 18,00% ao mês e de até 628,76% ao ano. Abusividade inequívoca. Os juros remuneratórios contratados correspondem a praticamente o triplo daqueles praticados pelo mercado. Evidente violação ao Princípio da Dignidade Humana. Determinação de recálculo dos contratos, com a aplicação da taxa média apurada para o mesmo período e tipo de operação (empréstimo pessoal não consignado).

Repetição do indébito de forma simples, mantida. Dano moral. Inocorrência. Acolhimento do recurso nesta parte. Reconhecimento da sucumbência recíproca, com a fixação da verba honorária em 15% do valor atualizado da causa. Recurso a que se dá provimento, em parte.” (Apelação Cível nº [1019926-30.2022.8.26.0114](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 30/11/23).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Ação de indenização Dano moral e material -Transporte Aéreo – Cancelamento do voo – Sentença de procedência – Recursos de todas as partes – Autor que desistiu do apelo – Desistência homologada – Ré 123 Milhas que deixou de complementar as custas relativas ao preparo como determinado - Prosseguimento do julgamento do recurso da companhia aérea - Passagem adquirida por intermédio da agência de viagens na modalidade – Cancelamento que ocorreu em razão de adequação da malha aérea Ré que alegou que avisou a agência de viagens com antecedência – Não demonstração de ciência à parte autora - Falta de comunicação entre as rés que não pode ser imputada ao autor - Fortuito interno - Falha na prestação dos serviços reconhecida - Dano moral configurado - Indenização devida - Quantum indenizatório fixado em R\$ 5.000,00 que não se mostra exagerado e desproporcional – Dano material com outra passagem junto a outra companhia aérea comprovado - Recurso do autor prejudicados e da ré 123 Milhas prejudicados – Desprovido da ré Gol.” (Apelação Cível nº [1002740-71.2022.8.26.0638](#), Rel. Irineu Fava, j. 01/11/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.** EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva do réu. DANO MORAL. Indenização devida diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado originalmente em R\$5.000,00 que não comporta redução. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora de maneira simples, diante da ausência de prova da má-fé do requerido na cobrança do encargo (para os descontos efetivados até 30/03/2021) e da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva (para os descontos realizados após 30/03/2021). Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021). Sentença reformada neste ponto. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Retorno das partes ao "status quo". Montante disponibilizado pelo réu na conta da autora que deve ser por esta restituído, autorizada a compensação de valores. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001001-86.2021.8.26.0383](#), Rel. Afonso Bráz, j. 01/11/23).

“**APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO** – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Aplicação imediata do Tema nº 677 do STJ – Não cabimento – Caso em que o acórdão referente à tese firmada no Tema nº 677, do STJ foi contrastado por embargos declaratórios, ensejando-se manifestação do embargado, de acordo com a regra de processamento prevista no § 2º, do art. 1.023, do CPC, para eventual possibilidade infringente, estando ainda aludidos embargos pendentes de análise – Aplicação do acórdão paradigma relativo ao Tema 677 que demanda a conclusão do julgamento dos embargos

declaratórios interpostos contra a decisão proferida no REsp nº 1820963/SP. **APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO** – Bloqueio de ativos com base em cálculos defasados - Falta de intimação do credor para apresentação dos cálculos atualizado - Crédito não satisfeito integralmente – Direito do credor ao saldo devedor remanescente - Sentença de extinção anulada. **Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.**” (Apelação Cível nº [1000024-88.2016.8.26.0474](#), Rel. Eduardo Velho, j. 24/11/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem, de registro de contrato e do seguro prestamista. Insurgência recursal do autor. **2. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO.** Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança da tarifa de registro de contrato. **3. SEGURO.** Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora, que inexistiu na hipótese dos autos (STJ, Tema repetitivo 972). Configuração de venda casada. **4. TARIFA DE CADASTRO.** Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566). **5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.** Devolução que deve ser em dobro. Contratação em 05/10/2022, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542) **6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000610-97.2023.8.26.0404](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 29/11/23).

“DECLARATÓRIA – Autora foi vítima do chamado "golpe da maquininha", pois recebeu mensagem pelo celular de suposta preposta de floricultura para entrega de presente de aniversário em sua residência - Entregador utilizou maquineta para obter crédito indevido - Operações realizadas em questão de minutos e em valores que fogem do perfil da consumidora – Falha na prestação do serviço de segurança da Instituição Financeira, que não acionou o bloqueio preventivo – Observância, contudo, da culpa concorrente da autora que não verificou o valor da transação na maquininha antes de digitar a senha – Pedido declaratório reduzido à metade do valor em razão da concorrência de culpas – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1037074-62.2023.8.26.0100](#), Rel. Souza Lopes, j. 30/11/23).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Mútuo para financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para reconhecer a abusividade do seguro prestamista e da tarifa de avaliação de bem. Insurgência do Réu. Cabimento parcial. Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança quando comprovada a prestação de serviços. Aplicação do entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema nº 958). No caso, a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva prestação do serviço por meio de laudo idôneo ou documento da espécie. Documento apresentado que se revela deveras genérico. Mera pesquisa na 'internet', sem assinatura e dados do avaliador ou comprovante de pagamento pelo serviço. Correta determinação de devolução dos valores cobrados indevidamente. Seguro Prestamista. Tema Repetitivo 972 do c. STJ. Ausência de indício de que a Autora tenha sido compelida a contratar o

seguro, ou mesmo que tivesse a intenção de contratar com outra seguradora. Proposta de adesão individualizada da qual consta expressamente que se trata de contratação optativa. Não verificada "venda casada". Precedentes. Incidência da legislação consumerista não representa imediata e irrestrita procedência dos pedidos. Necessidade mínima de verossimilhança nas alegações do consumidor. Honorários advocatícios. Alteração necessária em decorrência da reforma parcial da decisão. Requerido que sucumbiu em parte mínima do pedido. Ônus da sucumbência integralmente atribuído à Autora. Sentença reformada para afastar o reconhecimento de abusividade do seguro prestamista e alterar o ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1009180-54.2022.8.26.0292](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 06/11/23).

“INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. DANO MATERIAL E MORAL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal em benefício previdenciário – Fraude – Nulidade do negócio jurídico – Reconhecimento – Defeito do negócio jurídico – Artigo 138 e seguintes do Código Civil – Prova da manifesta vontade do consumidor em realizar o mútuo na modalidade consignado – Documentação relativa à condição não superada – Ônus do réu – Artigo 373, II, CPC – Não atendimento – Contratação via WhatsApp que não confere credibilidade – Ausência de indicação da localização em que realizada a transação – Legalidade da contratação afastada – Danos morais – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Devolução dos valores creditados em conta bancária do autor – Necessidade – Sucumbência recíproca – Reconhecimento. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1000067-74.2023.8.26.0443](#), Rel. Henrique Rodriguero Claviso, j. 21/11/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência da ação que condenou a ré ao pagamento de R\$4.226,99 com correção e juros. Recurso da autora pretendendo a reforma. CABIMENTO EM PARTE. Controvérsia sobre não pagamento de comissões acordadas. Alegação da autora de inadimplemento pela ré e retenção indevida de comissões. Defesa da ré sustentando endosso da autora em transação com a empresa "CZI3" e responsabilização conjunta pelas dívidas. Constatação de que a autora não é avalista no sentido jurídico, mas reconhece-se a sua contribuição para os eventos em questão. Inadmissibilidade de cláusulas "del credere" em contratos de representação comercial. Decisão de dividir pela metade todos os valores devidos considerada inadequada, uma vez que, dentre as comissões pendentes, há numerários relativos às vendas efetivadas a terceiras empresas que não compõem a relação jurídica discutida nesta lide. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1040637-35.2021.8.26.0100](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 23/11/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. CONTRATO BANCÁRIO. Autora que foi vítima de golpe. Falsa notícia de transação espúria. Autora que foi vítima de fraude após seguir as orientações de terceiro, fazendo-se passar por funcionário do banco, em aplicativo de conversas. Download de aplicativo e validação das chaves de segurança. Empréstimo consignado no valor de R\$35.000,00 seguido de transferência de valor para conta de desconhecido. Não há evidências de que o apelado tenha exposto os dados bancários e sigilosos da apelante. Autora que fragilizou os meios de segurança do banco, colaborando para a prática da fraude. Ao receber o contato do

meliante, a autora poderia ter entrado em contato com o banco, por meio de canal oficial, para averiguar o procedimento solicitado, mormente porque é de conhecimento geral a larga aplicação de golpes bancários em transações virtuais. A fraude ocorreu de um dia para outro, de forma que a requerente tinha tempo para averiguar as transações antes de efetuar o Download de um aplicativo, validando as chaves de segurança. Na hipótese, não há como imputar à casa bancária a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor. Não há nexo causal entre a conduta do réu e os danos reclamados. As transações foram efetivadas em decorrência do golpe perpetrado, conduta que caracteriza fortuito externo e, por esta razão, exclui a responsabilidade objetiva do banco. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1008985-56.2022.8.26.0361](#), Rel. Helio Faria, j. 23/11/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ADIAMENTO DE VOO, REALOCAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE E PARTE DO TRAJETO EFETUADA DE ÔNIBUS, ÀS EXPENSAS DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL - Autor adquiriu passagens para realizar a viagem entre Natal-RN e Teresina-PI, com escala em Fortaleza-CE, com partida e chegada no dia 17/12/2021 - Relação de consumo - Versão inicial não apenas verossímil, mas também corroborada pelas provas carreadas aos autos - Incontroverso o adiamento do voo de Natal-RN para o Fortaleza-CE - Alegação da companhia aérea de que o fato decorreu de evento imprevisível, configurado na necessidade de troca de parte da tripulação por atingimento da jornada máxima de trabalho - Situação inerente ao risco da atividade desenvolvida - Desorganização e falta de planejamento da fornecedora - Fortuito interno - Jurisprudência - Alteração do voo informada ao consumidor quando este já se encontrava no aeroporto, sendo desrespeitado o prazo de 72 horas da decolagem previsto no artigo 12, § 1º, da Resolução 400 da ANAC - Dispositivo normativo que garante ao passageiro, não à companhia aérea, a escolha de novo voo que considere mais adequado às suas necessidades - Trecho realizado apenas no dia seguinte, forçando o pernoite, sem a informação ao passageiro de que o segundo trecho, de Fortaleza-CE a Teresina-PI, não estava disponível por via aérea naquele dia (18/12/2021) - Ausência de assistência adequada, em violação ao disposto no § 2º do artigo 12 da Resolução mencionada - Trecho teve de ser realizado por via terrestre (ônibus), com passagem custeada pelo autor, do próprio bolso - Chegada ao destino 41 horas após o contratado - Seguidas falhas na prestação do serviço - Descumprimento não somente dos deveres contratuais, mas também daqueles previstos no Código Civil acerca da garantia de chegada do passageiro ao destino (artigo 730), do cumprimento dos itinerários contratados (artigo 737) e da obrigação da contratada de concluir o transporte à sua custa em caso de interrupção da viagem (artigo 741) - Não demonstrada a prestação de qualquer apoio ou assistência por parte da fornecedora durante o período, em violação ao disposto nos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução 400 da ANAC - Presentes as hipóteses para o reconhecimento da responsabilidade da requerida pelo ilícito civil praticado - Jurisprudência. **DANOS MORAIS -** Não se discute o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa" (REsp 1.584.465-MG, Informativo 638) - No caso, contudo, não houve simples atraso, nem há presunção de prejuízo extrapatrimonial - Efetiva constatação do dano alegado, diante do prolongado abalo psicológico sofrido pelo autor, configurado nas sensações de impotência, desamparo e revolta vivenciadas, em razão do descaso da fornecedora e do descumprimento praticamente "in totum" do que foi contratado - Consumidor demorou 41 horas para realizar a viagem que, conforme contratado, demoraria pouco mais de 5 horas - Frustração da legítima

expectativa existente por ocasião da contratação, que ocorreu de boa-fé, depositando o autor sua confiança na companhia aérea, cujo nome é reconhecido internacionalmente - Contexto que permite concluir pela procedência do pedido, com a condenação da requerida ao pagamento de justa e proporcional indenização - Precedentes - "Quantum" indenizatório postulado na inicial (R\$ 6.000,00) se afigura exagerado - Fixação em R\$ 2.500,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ÔNUS PROCESSUAL - Sucumbência da parte requerida (Súmula 326 do STJ) - Custas e despesas processuais pela vencida - Fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em R\$ 1.200,00. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS." (Apelação Cível nº [1005731-82.2022.8.26.0003](#), Rel. Sergio Gomes, j. 28/11/23).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Hipótese em que as autoras passaram a exercer, por direito próprio, a posse e o domínio do imóvel e do veículo litigiosos a partir da data do falecimento de seu pai e marido. Interpretação do artigo 1206, do Código Civil (princípio da saisine). Prova documental que demonstra a posse anterior da parte ativa a justo título. Alegação do réu de que mantinha com o de cujus união estável antes mesmo da aquisição dos bens. Descabimento. Improcedência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável homoafetiva post mortem, por decisão transitada em julgado. Ausência de prova do alegado direito possessório. Ocupação do imóvel por mera tolerância ou permissão do de cujus, que não induz à posse. Notificação para desocupação não atendida. Esbulho possessório caracterizado. Presença dos requisitos a que alude o artigo 561, do Código de Processo Civil. Admissibilidade da cobrança de aluguéis mensais desde o esgotamento do prazo para desocupação. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1013540-56.2021.8.26.0554](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 05/11/23).

“APELAÇÕES – Seguro prestamista vinculado a contrato de mútuo para aquisição de veículo automotor – Ação de indenização por danos material e moral – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R\$ 10.000,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais – Irresignação do banco réu parcialmente procedente, para reduzir a indenização por dano moral destinada às autoras para R\$ 5.000,00, cada, mantida a indenização arbitrada em primeiro grau para o coautor Eduardo – Irresignação da seguradora improcedente. 1. Legitimidade passiva da seguradora e da instituição financeira – Seguradora e estipulante que agiram em parceria, na celebração de negócios de interesse comum. Contratos coligados. Precedentes. Bem reconhecida, ademais, a solidariedade entre tais personagens. 2. Legitimidade ativa da viúva e da filha do segurado – Inequívoca a legitimidade dessas personagens para pleitear indenização pelo chamado dano em ricochete. Precedente do STJ. 3. Cobertura securitária – Autores que noticiaram a ocorrência do sinistro à seguradora ré. Banco corréu que, inobstante, ajuizou ação de busca e apreensão do veículo após a morte do segurado. Ausência de provas da alegação dos réus de que tenham os autores deixado de entregar documentos complementares solicitados pela seguradora, ensejando o encerramento do procedimento de regulação do sinistro e ulterior reabertura, após a apreensão do veículo. Bem proclamada a responsabilidade solidária dos réus. 4. Dano moral – Caracterização. Indubitável o sofrimento íntimo dos autores, digno de proteção jurídica, em razão do ajuizamento da ação de

busca e apreensão em nome do falecido segurado, marido e pai dos autores, e da privação da utilização do veículo financiado por quase oito meses pelo autor Eduardo, que o empregava como ferramenta de trabalho. Arbitramento da indenização devendo levar em conta a natureza do dano moral experimentado por cada autor. Autoras que experimentaram dano moral em ricochete, ao passo que o coautor Eduardo, dano moral próprio. Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R\$ 10.000,00, para cada autor, comportando redução para R\$ 5.000,00, em relação às autoras, mantido o valor destinado ao coautor. **Negaram provimento à apelação da seguradora ré e deram parcial provimento à do banco réu.**” (Apelação Cível nº [1005567-38.2022.8.26.0482](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 17/11/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Fraude – Concausa levada a efeito pelo autor que, no contexto, não ratifica o contrato ora impugnado, celebrado mediante fraude – Celebração a partir do envio da documentação ao suposto estelionatário – Sistema disponibilizado pelo réu, por meio do qual, conferidos os documentos, veio a ser permitida a utilização de fotografia capturada anteriormente, circunstância a constituir falha grave - Súmula nº 479, do E. STJ – Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Contrato inexigível – Devolução simples – Hipótese de engano justificável – Contrato celebrado com base em documentos autênticos, mas que foram utilizados de forma indevida – Valor disponibilizado na conta do autor – Impossibilidade de devolução – Autor que foi induzido a erro em razão da conduta do próprio correspondente bancário – Fato que não teria ocorrido se adotadas cautelas de praxe – Ressarcimento a ser perseguido em face do beneficiário do pagamento – Dano moral – Inocorrência – Ausência de dano à imagem, acesso ao crédito ou prejuízo à subsistência – Autor que, igualmente, não atuou de forma diligente – Indenização afastada – Recurso parcialmente provido. **Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.**” (Apelação Cível nº [1004620-81.2023.8.26.0309](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 27/11/23).

“**DIREITO CIVIL** – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS DESTINADOS AO FOMENTO DA ATIVIDADE RURAL DO AUTOR, SEGUINDO-SE A REALIZAÇÃO DE OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS POR ELE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E REPARAÇÃO POR ABALO MORAL. Sentença de parcial procedência, declarando nulas as contratações não provadas pelo réu, com a repetição em dobro dos encargos remuneratórios e moratórios deles derivados, inclusive do capital investido em previdência privada, títulos de capitalização e outras categorias não provados. Recuso de apelação do réu ao qual aderiu o autor. Preparo do recurso adesivo feito em proporção ao conteúdo econômico presente no recurso e em parcelas, com o que discorda o réu. Recurso limitado ao quantum arbitrado a título de abalo moral (R\$ 90.000,00). Valor da causa de R\$ 236.726,72. Valor do preparo vinculado ao interesse econômico. Taxa judiciária essencialmente contraprestacional, condizente com o conteúdo econômico da resposta jurisdicional. Recolhimento em prestações, em que pese contrária ao disposto no art. 98, § 6º, do CPC, acabou transformada pelo decurso do tempo entre a interposição do recurso e o julgamento, considerado o preparo em prestações como se concomitante fosse à interposição do recurso adesivo. Princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 6º do CPC). Contestação do réu pouco elucidativa, fundada em ilações. Juntada de parte dos contratos impugnados pelo autor. Prova pericial contábil que afiança a existência só de alguns contratos.

Sentença calcada nesse aspecto da prova pericial contábil, da prova incompleta de todas as contratações. Ônus da prova a cargo do réu acerca da existência de todos os contratos. Fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Contratos não provados declarados nulos, com a restituição das partes ao status quo ante, inclusive na obrigação de o autor restituir os valores correspondentes que chegaram a ser creditados na sua conta corrente. Repetição de encargos remuneratórios e moratórios sem a dobra do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do decidido no EAREsp 600.663-RS pelo Col. STJ. Repetição do equivalente aos valores investidos. Impropriedade. Nulidade dos contratos não provados só por si suficiente a trasladar o capital investido para a conta corrente do autor, sem a necessidade de repetição. Dano moral. Inocorrência. Contratações impugnadas pelo autor que, ao fim e ao cabo, evitaram saldo devedor de R\$ 884.081,15 na conta corrente, conforme a prova pericial contábil. Pretensão fundada na só circunstância de contratações não autorizadas. Singelo aborrecimento que não se indeniza a partir da ofensa aos direitos da personalidade. Recurso do réu provido em parte e desprovido o recurso adesivo do autor, mantida a sucumbência recíproca por força do art. 86, caput, do CPC, os honorários advocatícios majorados com fundamento no art. 85, § 11, do mesmo diploma.” (Apelação Cível nº [1000088-37.2018.8.26.0213](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 27/11/23).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** – Cédula de Crédito à Exportação – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos do art. 50 do CC – Demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo econômico – Hipótese em que houve a consolidação substancial no processo de Recuperação Judicial das empresas executadas, que implicou reconhecimento nos respectivos autos de ocorrência de confusão patrimonial a ponto de se tornar impossível a distinção de seus ativos e passivos - Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos à execução julgados improcedentes - Arbitramento em 20% sobre o valor do crédito executado, 20% sobre R\$ 3.953.768,51 – Execução aforada em 19-5-2019 – Aplicação equitativa - Inadmissibilidade - Aplicação do § 8º do art. 85 do CPC reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Aplicação do art. 85, § 2º, do CPC – Precedentes da 2ª Seção do STJ - Redução – Inadmissibilidade – Percentual definido pela sentença remunera o trabalho dos advogados do embargado - Por ser maior a responsabilidade do profissional quando maior é o conteúdo econômico da ação, não se justifica a redução da verba honorária que a sentença definiu em 20% sobre o valor do crédito executado. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1066203-54.2019.8.26.0100](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 13/11/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Débito referente a compra não reconhecida, lançada na fatura do cartão de crédito da autora. Demonstrada a legitimidade da cobrança, em sede de contestação. Pagamento devido. Descabimento da indenização por danos materiais e morais pleiteada. Reforma da sentença, para julgar o feito improcedente. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030995-73.2022.8.26.0562](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 13/11/23).

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula nº 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao pagamento do ônus decorrente da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista.” (Apelação Cível nº [1019872-72.2023.8.26.0100](#), Rel. Roberto Maia, j. 16/11/23).

“RECURSO - Não podem ser conhecidas as alegações da parte autora apelante, no que concerne à qualidade da gravação juntada pela ré, por se tratar de indevida inovação em fase recursal. CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATO DE SEGURO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da licitude da inclusão de débitos nominados "Papcard Pagto Mensal – 24 meses" na fatura do cartão da parte autora, uma vez que referentes a contrato de seguro celebrado entre as partes, cuja contratação restou comprovada pela instituição financeira - Demonstradas a validade e a exigibilidade do contrato de seguro objeto da ação em relação à parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao reconhecimento da licitude dos débitos incluídos na fatura do cartão de crédito da parte autora, com consequente julgamento de improcedência dos pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), com manutenção da r. sentença. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.” (Apelação Cível nº [1122390-77.2022.8.26.0100](#), Rel. Rebello Pinho, j. 17/11/23).

“CONSÓRCIO – Ação de cobrança – Pretensão crédito relativo a cessão de crédito havida entre o titular de cota de consórcio mantido com o banco-réu e a autora (cessionária) – Preliminares rejeitadas – Falta de anuência do réu à cessão – Desnecessidade – Cessão de crédito relativa a conta de consórcio cancelada - Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei nº 11.795/08 e das cláusula 30.1 e 30.5 do contrato de consórcio – Validade da cessão verificada - Impossibilidade de retenção de valores a título de multas e cláusula penal - Correção monetária cabível para a efetiva recomposição do valor despendido a partir de cada desembolso, tendo como base a tabela prática do TJSP Súmula nº 35 do C. STJ – Procedência mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1016815-46.2023.8.26.0100](#), Rel. Correia Lima, j. 27/11/23).

11º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 966, V, CPC – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO RECURSAL – ART. 1.007, §2º, CPC - ACÓRDÃO PROFERIDO SEM A OBSERVÂNCIA ACIMA REFERIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA CELERIDADE PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DA "NULIDADE DE ALGIBEIRA" - AÇÃO IMPROCEDENTE.” (Ação Rescisória nº [2062201-91.2023.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 30/11/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Inconformismo contra a decisão que ordenou a intimação da requerida (CPFL) para que cumpra a obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de caracterização de crime de desobediência e condenação na multa diária fixada em R\$ 2.000,00 em sede de tutela de urgência. Alegação de que necessários apoio e autorização prévia da Concessionária AB Colinas e da ARTESP para a realização da obra de extensão da rede de energia elétrica na rodovia. Descabimento. Tutela de urgência que foi concedida há dois anos, tempo mais que suficiente para que fossem tomadas as providências necessárias ao seu cumprimento. Termo de autorização de uso da faixa de domínio não expedido por falta da entrega de documentos necessários. Conduta injustificada da agravante. Cobrança pelo uso de faixa de domínio. Matéria que envolve concessionárias de serviços públicos a ser dirimida na via própria. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2261451-08.2023.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 27/11/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO - DESPESAS IMPUGNADAS – USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE – "GOLPE DO MOTOBOY" - TRANSAÇÕES QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DA CORRENTISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA EM SUA PRESTAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1128586-63.2022.8.26.0100](#), Rel. Matheus Fontes, j. 09/11/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - ARTIGO 373, I, DO CPC. PAGSEGURO QUE ATUOU COMO MERA INTERMEDIADORA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ SE BENEFICIOU DO VALOR FRAUDADO EM OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR E A ATUAÇÃO DA INTERMEDIADORA DOS PAGAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS RETRATADOS NOS AUTOS

REVELAM QUE FOI O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS AUTORES QUE DEU ORIGEM AO DANO SUPOSTO POR SUA CLIENTE E NESSE CONTEXTO, É PRESCINDÍVEL A PRODUÇÃO DE QUALQUER OUTRA ESPÉCIE DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003909-97.2023.8.26.0011](#), Rel. Júlio César Franco, j. 09/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE, EM RAZÃO DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO SOBRE IMÓVEL, ADMITIU A HABILITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA PORQUE NÃO HOUVE ADMISSÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PARA QUE O CREDOR FIDUCIÁRIO PUDESSE ASSISTIR UMA DAS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 119 DO CPC. ALÉM DISSO, CONFORME RESSALTADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, A PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE RESTRINGIRÁ AO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL LEILÃO DO IMÓVEL, A FIM DE EXERCER, OPORTUNAMENTE, OS SEUS DIREITOS LEGAIS. DESCABIMENTO DA RESISTÊNCIA DA EXEQUENTE QUANTO À HABILITAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, DIANTE DA REGRA PREVISTA NOS ARTS. 799, I, 804 E 889 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2174678-57.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 23/11/23).

“**APELAÇÕES.** Transporte marítimo. Credor que condiciona o recebimento dos seus contêineres ao recebimento à vista do valor relativo à sobre-estadia. Conduta que viola a boa-fé objetiva. O credor não pode praticar atos para agravar a dívida. Não se mostra razoável a conduta de condicionar a restituição dos seus contêineres ao pagamento da sobre-estadia, pois tal conduta determina a evolução da dívida, com o agravamento do prejuízo. Aplicação do preceito "duty to mitigate the loss", estampado pelo Enunciado 169 das Jornadas de Direito Civil (Art. 422: o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo) e, ainda, "O princípio da boa-fé objetiva importa no reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação." (Enunciado 168 das Jornadas de Direito Civil). Período de sobre-estadia devidamente fixado com valor a ser apurado em liquidação de sentença. Manutenção da r. sentença. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1019219-76.2022.8.26.0562](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 23/11/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE COLETIVO – INSERÇÃO NOS RISCOS DO DESLOCAMENTO - LESÃO EM PASSAGEIRO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO MONTANTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR - EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES - PENSÃO – CABIMENTO – CRITÉRIO – REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO – CÓDIGO CIVIL/2002, ART. 950 – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO E VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – DEMANDA POR QUANTIA ILÍQUIDA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS – RECURSOS EM PARTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [0010146-11.2011.8.26.0004](#), Rel. Matheus Fontes, j. 23/11/23).**

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de conhecimento. Deferimento de prova pericial, de ofício. Posterior realização de negócio jurídico processual entre as partes, reconhecendo que a controvérsia dos autos não demanda dilação probatória. Possibilidade. As partes podem transacionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Possibilidade de se eleger, consensualmente, os fatos controversos e incontroversos. Artigos 190 e 357, §2º, do CPC. Desnecessidade de realização da perícia outrora deferida. Observação de que a homologação do negócio jurídico processual fica a cargo do MM. Juízo a quo, a quem incumbe controlar sua validade. Recurso provido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2259689-54.2023.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 23/11/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. PLANTACÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. INCÊNDIO. SEGURADO QUE AVISOU O SINISTRO, MAS REALIZOU, SEM AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA, A COLHEITA ANTECIPADA E A VENDA DO PRODUTO SINISTRADO. INFRAÇÃO À CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPUNHA O DEVER DO SEGURADO PRESERVAR O LOCAL DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DO SINISTRO PELA SEGURADORA. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. OBJETO DE PROVA PERICIAL QUE RESTOU PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000457-85.2021.8.26.0549](#), Rel. Júlio César Franco, j. 30/11/23).

12º GRUPO DE CÂMARAS

“JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento. AÇÃO RESCISÓRIA – Segunda fase de ação de exigir contas – Acórdão rescindendo que negou provimento a apelo interposto de sentença proferida em tal fase, ao argumento de que as alegações trazidas nas razões de apelação se limitavam a matérias que deveriam ter sido impugnadas na primeira fase, eis que atinentes ao próprio dever de prestar contas - Suposta violação de norma jurídica e erro de fato verificável – Arts. 966, V e VIII, do CPC – Inocorrência – Alegações que não se amoldam às aludidas hipóteses legais – Rescisória que, ademais, não se presta à discussão da justiça da decisão, mediante reanálise da matéria ou das provas, eis que não é sucedâneo do recurso próprio não interposto oportunamente ou por meio do qual à época não se obteve o resultado desejado – Petição inicial indeferida - Extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.” (Ação Rescisória nº [2223436-67.2023.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 22/11/23).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Confissão de dívida – Pretendida a inclusão no polo passivo da demanda do único sócio da empresa agravada executada – Cabimento – Configurado o encerramento irregular da empresa agravada executada – Fato que foi admitido pela própria agravada nos autos de outra execução - Dissolução e liquidação irregular - Fato que afasta a responsabilidade limitada do sócio, devendo ele responder ilimitadamente por todo o passivo pendente da sociedade – Responsabilidade subsidiária - Admissibilidade da afetação do patrimônio

do único sócio da empresa agravada executada – Arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC – Inclusão do sócio da empresa agravada executada no polo passivo da demanda que se legitima – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2270018-28.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 08/11/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória – Título dado em garantia para realização de negócio jurídico de compra e venda de quotas sociais – Instrumento contratual que expressamente autoriza ao credor "acionar" a garantia, na hipótese de descumprimento da obrigação estabelecida pelos cessionários – Executado que, na condição de anuente/garantidor, assumiu o montante expresso no referido título de crédito, podendo ser deduzido do total da operação realizada, conforme previsão contratual – Negociação realizada por empresários no âmbito da autonomia privada, conhecedores dos riscos inerentes a operações societárias, sem cogitar em qualquer abuso ou vício de consentimento – Vendedor das quotas sociais que já outorgou procuração ao anuente/garantidor para que possa efetuar qualquer ato societário inerente ao negócio, bem como a transferência do percentual das quotas sociais – Higidez da causa subjacente que lastreia o título – Reconhecimento – Título revestido de certeza, liquidez e exigibilidade – Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000611-02.2021.8.26.0615](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/11/23).

“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações não reconhecidas pela autora (transferências bancárias, PIX, empréstimos) – Prova produzida que comprovou que o banco requerido falhou no monitoramento das despesas praticadas, tendo em vista que as transações fogem ao perfil da autora – Falha na prestação do serviço – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Necessidade de cancelamento dos empréstimos fraudulentamente tomados e recomposição dos prejuízos experimentados, ante a inexistência das relações jurídicas contratuais em discussão – Determinação de devolução dos valores subtraídos da autora em razão das transações questionadas, em dobro, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo C. STJ (EAREsp nº 676608/RS) – Danos morais configurados – Montante reparatório fixado em R\$10.000,00, com incidência de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar do julgamento do recurso (Súmula 362 do STJ) – Verba honorária devida pelo banco majorada – Recurso do requerido improvido, na parte em que conhecido, e provido, em parte, o da autora.” (Apelação Cível nº [1002505-38.2022.8.26.0272](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/11/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Acidente aéreo em aeronave do réu que vitimou fatalmente o filho dos autores. Sentença de parcial procedência para condenar o réu a indenizar os autores pelo dano moral. Apelo do réu. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Mérito. Prática de ato ilícito. Art. 186 do CC. Teoria do risco do empreendimento. Arts. 6º, VI, 12 14 e 17, do CDC. Responsabilidade civil reconhecida. Arts. 927 e 734 do CC. Precedentes do STJ. Dever de indenizar pelo dano moral caracterizado. Valor de R\$300.000,00 para cada autor arbitrado pelo juiz da causa. ‘Quantum’ mantido. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos, tendo em conta a extensão do dano e a condição financeira das partes. Réu que é possuidor de uma das maiores fortunas do país. Patrimônio líquido divulgado pela revista Forbes de USD 3,4 bilhões no ano corrente. Doutrina. Entendimento do STJ.

Juros moratórios incidentes desde o evento danoso. Relação extracontratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1088738-40.2020.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Decisão que mantém o sobrestamento do feito, na fase de cumprimento de sentença, relativamente aos honorários de advogado., indeferindo, por ora a extinção do processo. Pedido da recorrente de prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença e certificado o trânsito em julgado da decisão que não acolheu a impugnação da agravada. Contrarrazões. Embargos de declaratórios. Manifestação da Samarco. Decisão colegiada desta c.23ª Câmara de Direito Privado, que, acolhendo os declaratórios opostos pela Marimex, anulado o cumprimento de sentença. Liquidação que deve ser realizada pelo procedimento comum. Fato novo reconhecido. Acolhidos os embargos declaratórios, com efeito infringente, e, conseqüentemente, dar provimento ao AI, interposto pela ora embargante, reconhecendo-se a nulidade do Cumprimento Provisório de Sentença 0002345-09.2017.8.26.0562, de modo que, prosseguindo-se a execução, haverá a liquidação do título executivo judicial pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II). Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente e com observações. Decisão colegiada que irá repercutir no valor da verba honorária. Possibilidade admitida. Novo cálculo do débito que resultará da comprovação do serviço protestado. Validade da tarifa THC2. Embargos de declaração. Inexistência de vício. Perde objeto. Decisão o de piso mantida. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento da Samarco desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2014404-22.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/11/23).

“**AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.** Imóvel dado em garantia fiduciária. Débito inadimplido. Consolidação da propriedade pelo banco, em leilão extrajudicial. Decisão que deferiu a produção de prova pericial para apuração de eventual diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o real valor da dívida até a consolidação da propriedade. Irresignação do réu. Agravo de instrumento. Ação proposta 8 anos após a consolidação. Ações anteriores que se mostraram incapazes de provar a existência de vício no leilão extrajudicial. Ação de nulidade julgada improcedente. Reconhecida a existência de coisa julgada. Questão que somente poderia ser enfrentada em sede de ação rescisória. Decisão reformada. Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2134050-26.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/11/23).

“**AÇÃO REGRESSIVA.** Fraude. Banco que busca o ressarcimento do valor pago em razão de acordo em ação indenizatória proposta pela vítima. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Questão eminentemente de direito, sendo despicienda a juntada de outros documentos no presente caso. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Responsabilidade civil que depende da demonstração de ato ilícito que possua nexo causal com o dano sofrido. Arts. 186, 187 e 927, do Código Civil. Regresso que exige a comprovação de que o dano foi causado por aquele contra quem se busca o ressarcimento. Art. 934, do CC. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório. Ré que é mera intermediadora de pagamentos. Ausência de provas de que a ré tenha se beneficiado do pagamento realizado. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido pelos autores. Fraude que foi possível diante da conduta do próprio banco. Responsabilidade civil da ré não configurada. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso

desprovido.” (Apelação Cível nº [1003668-26.2023.8.26.0011](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/11/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Preliminar. Ausência de ofensa à dialeticidade recursal. Recurso que enfrenta fundamentadamente a sentença atacada. Preliminar afastada. Mérito. Ré 4 AJ que mantém relação de correspondente bancária da autora para o financiamento da compra de veículos. Contrato de financiamento fraudado, inserido pela ré para aprovação da autora. Autora que demonstrou a transferência de R\$110.000,00 em favor da ré 4 AJ em razão do contrato fraudulento. Réus que não demonstraram que também foram enganados pelo fraudador, como por eles alegado. Réus que não se desincumbiram do ônus da prova que sobre eles recaía. Art. 373, II, CPC. Condenação dos réus à devolução dos valores depositados em seu favor. Dano moral. Pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula 227 do STJ. Necessidade de comprovação de dano à honra objetiva. Precedentes do STJ. Dano moral não verificado no caso concreto. Sentença parcialmente reformada para condenar os réus ao pagamento de R\$121.207,57. Sucumbência redistribuída. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1044150-14.2021.8.26.0002](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/11/23).

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Cédula de produto rural financeira – Decisão que deferiu o levantamento da restrição que recaiu sobre veículo de propriedade do executado agravado Paulo Inácio Paiva, a pedido da ora interessada "Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso Sicoob Primavera MT", em favor de quem o aludido bem foi adjudicado nos autos da ação de execução nº 0009775-57.2014.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da comarca de Primavera/MT – Pedido de reforma – Cabimento. Execução por quantia certa – Cédula de produto rural financeira – Penhora deferida em favor da agravante, exequente nos autos de origem, que precedeu a penhora deferida em favor da adjudicante – Restrição de transferência decorrente da execução de origem incluída no prontuário do veículo em 5.2.2018, ao passo que a adjudicação se deu em agosto de 2022 - Ausência de notícia acerca da necessária intimação da exequente agravante (art. 889, V, do atual CPC), sobre o pedido de adjudicação, a fim de garantir a regular licitação de pretendentes de que trata o § 6º do art. 876 do atual CPC – Impossibilidade de presunção de boa-fé da adjudicante, diante do gravame existente no prontuário do veículo – Ainda que não seja possível o reconhecimento, neste feito, da nulidade da adjudicação determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera/MT, forçoso é o reconhecimento da ineficácia de ventilada adjudicação frente à exequente agravante, em favor de quem há anterior penhora, devidamente averbada no registro do bem – Pedido de levantamento do gravame que não se legitima – Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº [2051547-45.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/11/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Empréstimo consignado – Empréstimo não reconhecido pela autora - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do contrato questionado, nem a autenticidade da assinatura aposta no contrato por ele apresentado, ônus que lhe cabia – Mantido o decreto de inexigibilidade do débito derivado do contrato de empréstimo refutado. Responsabilidade civil - Empréstimo consignado – Contratação fraudulenta que, por si só, não configura dano moral – Desconto indevido incidente sobre o benefício previdenciário da autora, correspondente ao valor

de R\$ 99,73, pouco mais de 2% de seu benefício mensal - Não demonstrada, ademais, a ocorrência de violação significativa a direito de personalidade da autora - Indenização por danos morais que não pode prevalecer – Sentença reformada nesse ponto – Reduzida a procedência parcial da ação - Apelo do banco corréu provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008643-49.2021.8.26.0565](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/11/23).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autoras que são, respectivamente, filha e companheira do falecido proprietário do imóvel litigioso (em razão de união estável mantida desde 1979, conforme documentado em escritura pública) - Autoras que, embora não exercitassem a posse sobre o imóvel questionado, passaram a fazê-lo com o falecimento de seu companheiro e genitor, em virtude de ter sido aberta a sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC – Aplicação do princípio da "saisine" – Posse que se transmite aos herdeiros com os mesmos caracteres então atribuídos ao anterior possuidor (art. 1.206 do CC) - Ação de reintegração de posse que constitui a via adequada para que as autoras possam reaver o bem de sua atual ocupante, que nele adentrou em razão de relacionamento extraconjugal mantido com o falecido proprietário e possuidor do imóvel. Reintegração de posse - Negado o pedido judicial de reconhecimento de união estável formulado pela ré, que afirmou ter mantido com o falecido proprietário do imóvel – Relacionamento por ela anunciado que se caracteriza como concubinato impuro – Direito real de habitação inexistente – Alegada posse da ré sobre o imóvel que, nessas condições, somente se justificaria mediante comprovação de sua participação na aquisição do bem, o que não ocorreu – Cenário que revela que a ocupação do imóvel pela ré se deu por mera permissão do falecido proprietário, circunstância que não induz posse, conforme expressa disposição legal – Art. 1.208 do CC. Reintegração de posse – Ré que se recusou a desocupar o imóvel, apesar de notificada a fazê-lo pelas autoras – Esbulho possessório configurado – Reintegração de posse que se impõe. Reintegração de posse – Pretensão das autoras ao recebimento de aluguéis, incidentes a partir do término do prazo de quinze dias úteis para desocupação, conferido na notificação extrajudicial enviada à ré – Cabimento – Verba que possui finalidade indenizatória do prejuízo atribuído às autoras com o injusto impedimento ao uso, gozo e fruição do imóvel litigioso – Ausência de amparo probatório a corroborar o valor pretendido de R\$ 3.000,00, determinando-se a apuração do valor devido, desde o início do termo inicial de sua incidência, em fase de liquidação de sentença, a fim de se evitar enriquecimento ilícito – Sentença reformada - Decretada a procedência parcial da ação – Apelo das autoras provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008792-23.2018.8.26.0477](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/11/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voos – Sentença de procedência – Necessidade -Responsabilidade objetiva da cia. aérea pelos danos provocados – Defeito na prestação do serviço – Indenização por danos morais devida – Chegada ao destino, no voo de ida, somente um dia após o inicialmente programado - Transtornos causados que superam os meros aborrecimentos do cotidiano, considerando inclusive a impossibilidade de o autor passar o Natal com seu irmão, e problemas também no voo da volta, com atraso de nove horas do inicialmente previsto - Valor reparatório a título de danos morais fixado em dez mil reais que observou os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Verba honorária majorada - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1030314- 97.2023.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 2169588-68.2023.8.26.0000. Embargos à execução. Decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos. Irresignação da embargada. Requisitos legais para a suspensão da execução não preenchidos. Art. 919 CPC/2015 c.c. seu parágrafo 1º, CPC. Jurisprudência do STJ. Não havendo preenchimento dos requisitos legais não há motivo para suspensão da execução. Decisão reformada. Recurso provido. Agravo interno nº2169588-68.2023.8.26.0000/50000. Irresignação do agravado Pedro McKay de Moraes contra a decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recurso prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento. Recurso não conhecido. Agravo de instrumento nº2210714-98.2023.8.26.0000. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora e avaliação de bens móveis para a satisfação do crédito, a ser cumprida em dois endereços, declinados como residência do devedor em momentos diversos. Inconformismo do executado. Mandado de penhora e avaliação de bens de propriedade do devedor. Agravante que não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Decisão mantida para que se cumpra o mandado de penhora e avaliação de bens móveis de propriedade do executado. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2210714-98.2023.8.26.0000](#) e Agravo de Instrumento nº [2169588-68.2023.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 29/11/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Voo internacional. Atraso de voo e extravio de bagagem. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Apelação. Reconhecimento da responsabilidade da ré pelo cancelamento do voo e extravio da bagagem, assim como da existência do dano material. Matérias que transitaram em julgado. Autores que buscam a majoração do dano material e a condenação ao dano moral. Voo internacional. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicam-se às ações que versam sobre falha no transporte aéreo internacional, em função da perda, destruição, avaria ou atraso de bagagens despachadas, as regras provenientes das Convenções de Varsóvia e de Montreal. Interpretação do Supremo Tribunal Federal que restringe a aplicação da Convenção à esfera dos danos materiais. Análise do dano moral com base no Código de Defesa do Consumidor. Dano material. Cancelamento do voo. Autores que se deslocaram para o centro de Paris, cerca de 30km do aeroporto por sua conta e risco. Fato que acarretou na perda do voo após a manutenção da aeronave. Empresa aérea que ofertou reacomodação em voos seguintes. Autores que não aceitaram a reacomodação por não terem sido colocados em assentos contíguos na classe executiva. Fato que dificultou a realocação. Impossibilidade de condenação da empresa aérea ao pagamento de estadia em hotel luxuoso escolhido pela livre vontade dos autores. Empresa aérea que deveria apenas ter fornecido acomodação em hotel e alimentação por uma noite, considerando-se que o atraso do voo superou 4 horas. Indenização já fixada que nem sequer era devida. Mantida a indenização, sob pena de 'reformatio in pejus'. Extravio da bagagem. Bagagem devolvida danificada à autora após 21 dias. Configurada falha na prestação do serviço. Indenização devida. Valor pretendido que se mostra razoável e dentro do limite imposto na Convenção de Montreal, em seu art. 22. Dano moral. Voo inicialmente contratado que sofreu atraso de 11 horas. Fato que, por si só, gera transtornos causados que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral reconhecido. 'Quantum' indenizatório. R\$4.000,00 para cada autor. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes do TJSP. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. Recurso provido parcialmente.” (Apelação Cível nº [1001087-38.2023.8.26.0011](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 29/11/23).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Sentença de parcial procedência que declarou a existência do contrato de representação comercial e sua rescisão, condenando a ré ao pagamento das comissões ainda não adimplidas e do aviso prévio. Inconformismo do autor, que busca a condenação da ré ao pagamento da indenização de 1/12 do valor das comissões pagas. Apelação. Preliminar. Impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação afastada em sentença. Apelada que não apresenta argumentos novos que convençam a respeito da capacidade do apelante de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento. Preliminar afastada. Mérito. Existência do contrato de representação comercial e rescisão deste por culpa da ré que são questões superadas diante da ausência de irresignação da ré. Indenização de 1/12 da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65. Indenização inafastável no caso concreto. Contudo, o autor não demonstrou o exercício da representação desde 2005, como alegado. Ônus que sobre o autor recaía, por força do art. 373, I, CPC. Ré que admitiu manter "parceria comercial" após o adocimento dos principais gerentes da atividade empresarial. A partir das alegações das partes, arbitra-se o ano de 2016 como início da representação comercial aqui estabelecida, para fins de cálculo da indenização devida. Valores da retribuição auferida durante o período de 2016 e 2022 que não foi impugnada pela ré em contestação. Indenização fixada em R\$28.660,97. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1016772-42.2022.8.26.0554](#), Rel. Virgilio de Oliveira Junior, j. 29/11/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Golpe do boleto. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o débito pago por meio do boleto fraudulento. Inconformismo do réu. Autor que recebe boleto falso de terceiro fraudador. Intenção de quitar empréstimo com o réu. Pagamento de boleto falso que não quita a dívida com o banco. Débito persistente. Cobrança regular. Danos não verificados. Sentença reformada. Sucumbência alterada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1024448-73.2021.8.26.0005](#), Rel. Virgilio de Oliveira Junior, j. 29/11/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Transferência bancária realizada por terceiro desconhecido. Fornecimento de dados pessoais e sigilosos pela autora que permitiu acesso às contas bancárias dela por terceiro desconhecido. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Autora que permitiu acesso de terceiro fraudador a suas contas bancárias. Início do contato com fraudador que se deu por ligação recebida, sem informação de conhecimento de dados pessoais referentes ao contrato mantido com os réus. Autora que não tomou as cautelas necessárias. Réus que não concorreram com a fraude perpetrada por terceiros. Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta dos réus que afasta a responsabilidade civil destes pelos danos sofridos. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1059652-17.2021.8.26.0576](#), Rel. Virgilio de Oliveira Junior, j. 29/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - MEDIDAS CONSTRITIVAS - AMPLIAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIRRAMENTO DA OCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - AGRAVANTE - DEMONSTRAÇÃO - DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE PROTESTO CONTRA DE ALIENAÇÃO DE BENS - INEFICÁCIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIOS, PENHORA SOBRE O FATURAMENTO E

APLICAÇÃO DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CABIMENTO. CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO - MEDIDA – PREVISÃO - ART. 866 DO CPC - INCIDÊNCIA DE 20% SOBRE O BRUTO - PATAMAR - NÃO INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGRAVADOS - FIGURA DO "IMPROBUS LITIGATOR" - NÃO RECONHECIMENTO POR ORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA - INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DAS EMPRESAS DO GRUPO - MEDIDA - INEFICÁCIA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O AGRAVO INTERNO.” (Agravado de Instrumento nº [2246975-62.2023.8.26.0000](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 29/11/23).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA** – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – I- Sentença de procedência – Apelos de ambas as partes – II- Sentença que não padece de qualquer nulidade, vez que se encontra clara e devidamente fundamentada, a expressar a convicção do magistrado, que examinou os temas postos na inicial e na defesa, tendo decidido a demanda nos exatos limites propostos pelas partes – Requisitos do art. 489 do NCPC preenchidos, possibilitando-se às partes o amplo direito de defesa – Preliminar suscitada pelo banco réu afastada.” “**PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA** – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento – Ademais, afirmando que o procurador do de cujus foi cadastrado em seu sistema mediante a apresentação de procuração pública, era ônus do banco réu juntar aos autos referida procuração, não havendo que se falar em expedição de ofícios para juntada do instrumento de mandato - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelo banco réu afastada.” “**PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA** – Inocorrência – Presente ação que trata de reconhecimento da existência de levantamento de numerário na conta de titularidade do falecido junto à instituição financeira ré, sendo de sua responsabilidade o gerenciamento da mesma, bem como das movimentações realizadas - Preliminar suscitada pelo banco réu afastada.” “**PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO** – Relação de consumo estabelecida entre as partes – Aplicação, ao caso, do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC – Contagem do prazo que se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria – Dano que, na espécie, foi conhecido pelo autor no momento em que o banco réu informou, nos autos do inventário, que não possuía cópia da procuração outorgada pelo de cujus a Nuno Miguel Cunha Ferreira, a legitimar os saques ocorridos após o falecimento do correntista – Prescrição inócurre – Preliminar suscitada pelo banco réu afastada.” “**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – SAQUES APÓS FALECIMENTO DO CORRENTISTA – DANOS MATERIAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL** – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Pretensão fundada na alegação de operações bancárias realizadas após o falecimento do titular de conta bancária – Banco réu que não provou que os saques teriam sido feitos de forma regular, por algum legitimado – Ainda que o banco réu tenha tomado conhecimento do óbito do correntista apenas após a realização dos saques, o fato é que o réu não juntou aos autos a procuração pública alegadamente outorgada pelo correntista ao terceiro que movimentou a conta, a legitimar os saques impugnados – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Art. 14 do CDC –

Reparação do dano material devida – II- Juros de mora, de 1% ao mês, que deverão incidir desde a citação – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelos improvidos.” (Apelação Cível nº [1030780-83.2022.8.26.0405](#), Rel. Salles Vieira, j. 09/11/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Autora, ademais, que não pugnou pela produção de provas, quando lhe foi oportunizada tal manifestação - Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes - Preliminar afastada". "AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA – COBRANÇA DE FRETE – RETORNO DAS MERCADORIAS EXPORTADAS – RESPONSABILIDADE – DOCUMENTOS INSUFICIENTES - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - I – Autora que pretende a responsabilização da ré pelo pagamento do frete marítimo oriundo de transporte de retorno de mercadorias exportadas ao país de origem – Ré, em contrapartida, que esclarece que exportou mercadorias com destino ao Porto de Jebel Ali/Emirados Árabes, tendo arcado com todos os custos de remessa – Mercadoria que, não retirada pelo comprador no destino, foi enviada de volta para a origem, razão pela qual quem deu causa ao retorno foi o importador, e não a exportadora, que não pode ser responsabilizada – Hipótese em que caberia à autora demonstrar a efetiva contratação do frete de retorno, ou pelo menos, os termos e condições em que contratado o primeiro frete para que se pudesse apurar eventual responsabilidade da ré em caso de não retirada da mercadoria, o que não foi feito – Ausente indícios de que a ré tenha efetuado a importação ou que tenha se responsabilizado pelo frete de retorno das mercadorias – Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor - II – Inadmissível a juntada, após a prolação da sentença, de documentos essenciais para a prova de fato, que alteram substancialmente, e não apenas complementam o panorama probatório, sem demonstração da ocorrência de motivo de força maior que tenha impedido oportuna juntada aos autos, por implicarem em indevida inovação recursal, com afronta ao disposto nos arts. 434, 435, 1.010 e 1.014, do NCPC, uma vez que constituem prova nova sobre fato velho, que comprometem o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária – Precedentes do C. STJ - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido”. (Apelação Cível nº [1012969-27.2022.8.26.0562](#), Rel. Salles Vieira, j. 23/11/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré reconvinte – II- Ausente recurso por parte da autora, incontroverso ser devida a multa pela rescisão antecipada do contrato – Discussão restrita ao valor da penalidade contratual devida pela autora – Indevida a cobrança de multa no valor de R\$107.128,08, calculada com base nos valores previstos na 'Proposta Técnica e Comercial', vez que nela inexistente qualquer previsão de cobrança de multa pela rescisão do contrato – Cobrança da penalidade que apenas foi prevista na cláusula 8 do 'Contrato de Licenciamento de Software', no

qual foi estipulada mensalidade no valor de R\$1.223,32, pelo prazo mínimo de 36 meses – Soma dos valores que a autora deveria pagar à ré durante os 36 meses de vigência do contrato que resultam em R\$44.039,53 – Multa reduzida, nos termos do art. 413 do CC, para 50% do valor total que a autora pagaria se houvesse mantido o contrato, pois a autora sequer chegou a fazer uso dos serviços – III- Danos morais não caracterizados – Multa em razão da rescisão antecipada do contrato que, embora não no valor apontado nos órgãos de proteção ao crédito, era devida, conforme expressa disposição contratual – Inscrição do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes, em razão do não pagamento da penalidade, legítima – Indenização indevida – IV- Existente o débito, inviável a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, devendo a ré, porém, providenciar a correção do valor da dívida, o que fica desde já determinado – V- Ré reconvinde que pede a condenação da autora reconvinde ao pagamento de valores que teria desembolsado em favor da SAP – Ré que, porém, não comprovou ter feito qualquer pagamento que deveria ter sido feito pela autora – Inexistência de qualquer documento comprobatório de pagamento algum, tampouco de dívida que seria da autora, seja decorrente da utilização do software, seja pela solicitação da rescisão antecipada do contrato – Reconvenção improcedente – V- Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1055680-75.2022.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 23/11/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que extinguiu o feito ante a ausência de título executivo exigível, ante o que restou decidido na Justiça do Trabalho, condenando o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais – Irresignação deste e do causídico do executado. Preliminar – Justiça gratuita – Situação financeira do Claudinei Turci apta a ensejar a concessão do benefício pretendido. Preliminar de impossibilidade de se extinguir a execução, eis que agora estaria baseada em título executivo judicial, e não mais na confissão de dívida, ante o acordo celebrado nos autos - Partes envolvidas no acordo não tinham legitimidade para firmá-lo, pelas mesmas razões que levaram ao reconhecimento da inexigibilidade do instrumento de confissão de dívida, conforme decidido pelo Juízo Trabalhista - Decisão homologatória do acordo, ademais, que não tendo restado cumprida causa o prosseguimento da execução, sem que se possa falar em novação - Inteligência do art. 792 do Código de Processo Civil (Resp nº 1.112.143-RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 20.10.2009). Execução lastreada em confissão de dívida relativa a serviços de advocacia prestados ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Pirassununga – Documento subscrito por quem não tinha legitimidade à época para representar o sindicato – Decisão judicial trabalhista transitada em julgado reconhecendo a nulidade das assembleias que teriam prorrogado o mandato à frente do sindicato, com efeitos retroativos. Decisão judicial, também transitada em julgado, que não reconheceu a validade da confissão de dívida objeto da execução, a qual teve inequívoca ciência do apelante - Ainda que eventualmente proferida por juízo absolutamente incompetente, o "decisum" produz os efeitos da coisa julgada, tornando-se imutável – Embora a incompetência absoluta possa tornar nulos os atos decisórios, esta somente pode a ser declarada de ofício e alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 113 do CPC/73 e 64, §1º, do atual) até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos respectivos, após o que poderá

constituir fundamento para ação rescisória (art. 485, inc. II, do CPC/73 e 966, II, do atual). Extinção da execução bem determinada, ante a superveniente ausência de título executivo exigível. Honorários advocatícios - Situação versada nos autos que demonstra ser inviável se imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos honorários advocatícios da outra, ante a dinâmica geradora do fato superveniente que legitimou a extinção da execução. Recurso de MILLER ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA parcialmente provido e prejudicado o apelo de CLAUDINEI TURCI.” (Apelação Cível nº [3000140-19.2013.8.26.0457](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 14/11/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA.** Tema 210, do STF. Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional. Ausência de declaração específica do valor da carga segurada no conhecimento de transporte aéreo ("airway bill"). Inviabilidade da pretensão ser acolhida com base no que consta na fatura comercial ("invoice"). Indenização tarifada. Incidência do limite previsto no art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. Precedentes. Indenização paga pela apelante diretamente à segurada nos termos supramencionados. Improcedência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002733-83.2023.8.26.0011](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 22/11/23).

“**TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.** Práticas irregulares pela companhia aérea e extravio definitivo de bagagem. Falha na prestação do serviço reconhecida. Responsabilidade contratual e objetiva da ré. Reconhecimento. Danos materiais. Indenização devida. Prejuízo comprovado. Aplicação da Convenção de Montreal. Entendimento fixados pelo C. STF em Recurso Repetitivo (RE 636.331/RJ e ARE 762.184). Danos morais. Configuração. Quantum indenizatório. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1106383-10.2022.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 16/11/23).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA** - Descabimento - Afirmções de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa relacionadas a ausência de cadeia de custódia, de invalidação de prova e de laudo pericial produzido de forma incompleta e com vícios - Argumentos deduzidos em sede preliminar contra os quais há preclusão *pro judicato* - Questão já decidida em sede recursal contra a qual já houve interposição de recurso extraordinário que não foi conhecido pelo STJ - Decisão que não contempla nulidades - **PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO** - Manutenção - Conjunto probatório formado nos autos que comprova a existência de fraude praticada pelos réus em processo seletivo para contratação de prestador de serviços pela autora - **DANOS MATERIAIS** - Configuração - Indenização - Cabimento - Valor fixado a título de danos emergentes que levou em conta o conjunto probatório formado nos autos - *Decisum*

que não merece reparo - **DANO MORAL** - Pessoa jurídica - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Cobrança e protesto indevidos - Valor fixado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Manutenção - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - **Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.**” (Apelação Cível nº [1040776-89.2018.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 16/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO** - Decisão recebeu os embargos, atribuindo-lhe EFEITO SUSPENSIVO, para se evitar à embargante dano irreparável ou de difícil reparação, diante da existência da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - Descabimento - Excepcionalidade verificada no caso concreto - Inteligência do art. 919, § 1º do CPC - Possibilidade de afastar a exigência da garantia diante da verossimilhança das alegações da embargante, de que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou incerta reparação - Ausência de perigo de irreversibilidade e de prejuízo à exequente - Efeito suspensivo mantido, por cautela - Ressalvada a possibilidade de modificação ou revogação posterior com base nas provas colhidas durante a instrução - Hipótese prevista no § 2º do art. 919 do CPC - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - **DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2250013-82.2023.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 16/11/23).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor objetivando a declaração de inexigibilidade do débito apontado pela requerida, bem como a devida indenização por danos morais e materiais. Possibilidade. Demonstrada a falha na prestação dos serviços pela requerida, devida a declaração de inexigibilidade do débito. Admissibilidade. Dano moral. Indenização que deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do causador do dano sem, contudo, enriquecer a vítima. Decisão que arbitrou a indenização em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Indenização por danos materiais. Admissibilidade. Valor devidamente comprovado e não impugnado pela requerida. Procedência da ação na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1009058-83.2023.8.26.0590](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 14/11/23).

“APELAÇÃO. Contrato de compra e venda de veículo usado (motocicleta). Anúncio de venda do automóvel na plataforma digital da "OLX". Comprador e vendedor que, por influência de terceiro estelionatário, firmaram contrato de compra e venda de veículo, com ambas as partes atuando de forma imprudente. Culpa concorrente reconhecida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido reconvenicional. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1017121- 92.2022.8.26.0506](#), Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 14/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Contratos Securitários – Coberturas realizadas aos segurados mencionados - Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica – Danos causados em equipamentos dos segurados – Oscilação de Energia – Sentença de improcedência – Manutenção que se impõe – Laudos produzidos unilateralmente, sem rigor técnico, com conclusões genéricas, os quais por si só, não se prestam a demonstrar a responsabilidade da concessionária - Nexos de causalidades em relação às respectivas coberturas, no caso, não caracterizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados na fase recursal (artigo 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007562-68.2022.8.26.0100](#), Rel. João Antunes, j. 17/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – Furto de celular seguido de desvio indevido de investimentos em criptomoeda – Falha na prestação do serviço de segurança ao ambiente virtual disponibilizado ao consumidor – Prejuízo que não ocorreu mediante auxílio ou fornecimento de dados pelo usuário – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1009245-81.2022.8.26.0152](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 28/11/23).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – Filha dos autores faleceu após ser atropelada por caminhão guiado pelo corréu condutor enquanto estava a serviço da empresa corré – Vítima atropelada enquanto trabalhava em

praça de pedágio – Ação julgada parcialmente procedente – Condenação solidária dos corréus ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos pais da vítima – Insurgência da empresa corré – Sentença deve ser reformada – Autores indenizados pela empregadora da vítima em relação aos mesmos danos pleiteados nesta demanda – Ação que tramitou perante a Justiça Trabalhista transitada em julgado – Pagamento já realizado em relação às indenizações por danos morais e pensão mensal – Autores obtiveram do empregador de sua filha o ressarcimento pleno dos danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente – Não há direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado – Indenização que se mede pela extensão do dano – Art. 944 do CC – Impossibilidade de múltiplas indenizações conforme o número de partícipes do ato ilícito – Precedente do STJ – Ação julgada improcedente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0001696-54.2015.8.26.0355](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 30/11/23).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANOS MORAIS.** Consumidora indevidamente acusada de furtar produtos do supermercado réu. Abordagem constrangedora realizada por preposto, que nada encontrou. Situação vexatória que ultrapassa o mero aborrecimento. Ofensa à honra e à imagem evidenciadas. Obrigação de indenizar configurada. Valor indenizatório ora fixado em R\$4.000,00, que se revela razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1006091-90.2023.8.26.0032](#), Rel. Maria de Lourdes Lopes Gil, j. 17/11/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL. EMPREITADA.** Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência em relação à corré apelante. Legitimidade passiva da corré verificada em abstrato, à luz dos argumentos articulados na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Alegação na inicial de que ela foi designada para administrar a construção do imóvel. Preliminar rejeitada. Mérito. Conjunto probatório confirmou que, embora o contrato de empreitada tenha sido firmado entre o proprietário do imóvel e o corréu, este atuou apenas como pedreiro. Corré apelante que foi contratada para a administração da obra e designou seu esposo para a função técnica de gerir a construção, contratar os profissionais e comprar o material. A prova oral ratificou o conteúdo da prova documental. Vícios construtivos suficientemente evidenciados pelo autor por meio do laudo técnico elaborado pelo engenheiro inicialmente responsável pela obra, cujo projeto deveria ter sido respeitado. Arts. 615 e 618 do CC. Ré e seu esposo que se afastaram das instruções recebidas e do projeto, assim como das regras técnicas aplicáveis. Comprovados os gastos extras com a obra suportados pelo autor. Orçamento para os reparos a serem feitos no imóvel que foi elaborado exatamente pelo engenheiro cujo projeto deveria ter sido seguido na execução da obra. Quantum indenizatório corretamente fixado pela r. sentença. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000248-67.2021.8.26.0048](#), Rel. Moraes Pucci, j. 24/11/23).

“**EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO** – Ação de reparação de danos – Aquisição de veículo zero KM – Vícios ocultos – Comprovação – Defeito de fabricação em veículo zero km - Responsabilização solidária da fabricante/montadora, vendedora e oficina - Declaração de rescisão do contrato – Possibilidade – Danos materiais que devem ser ressarcidos – Danos morais configurados – Autora

que não pôde desfrutar do veículo adquirido novo com a tranquilidade necessária – Recurso da autora provido, improvido o da corré Ita Peças.” (Apelação Cível nº [1014322- 98.2020.8.26.0004](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 30/11/23).

“**APELAÇÃO** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE DE TURISMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aplicabilidade dos ditames do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade passiva reconhecida – Responsabilidade objetiva – Elementos dos autos que revelam a falha na prestação de serviços e o dever de informação – Necessidade de ressarcimento dos valores extraordinários pagos pelos consumidores com a locomoção em país estrangeiro, visto que frustrada a locação do veículo por ausência de adequada informação da prestadora do serviços, além da quantia despendida com a aquisição de novas passagens aéreas para retorno ao Brasil, pois a ré não providenciou a suspensão do embarque quando solicitado – Transtornos que excederam à normalidade da vida cotidiana – Danos morais devidos – Majoração para R\$ 5.000,00 a cada coautor – Quantia que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PRELIMINAR REJEITADA – APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005600-26.2022.8.26.0224](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 30/11/23).

“**COMPRA E VENDA.** Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelos das partes. Antecipação de tutela foi deferida em 31.03.2022 e a citação da ré ocorreu em 12.04.2022. Dispositivo eletrônico que apenas foi entregue ao autor em 19.09.2022. Ré que descumpriu a ordem judicial. Astreintes devidas, mas fixadas em patamar inferior ao descrito no momento da concessão da liminar. Irrelevante para a redução do quantum da multa cominatória que o valor seja vencendo ou esteja vencido. Tema Repetitivo nº 706 do C. STJ. Precedente. Astreinte fixada em R\$ 500,00 diários, limitado ao valor da causa, de modo a, considerando o decurso de 153 dias para o cumprimento da obrigação pela ré, totalizar R\$ 16.664,10. Precedentes. Produto que somente foi entregue ao autor cerca de seis meses após a sua aquisição e por meio de busca e apreensão do bem. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório para R\$ 7.000,00, por atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Apelos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1003606-35.2022.8.26.0006](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 30/11/23).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**ACIDENTE DE TRÂNSITO.** AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial que contém todos os elementos técnicos e que, analisados com a prova testemunhal, são suficientes para a apuração da culpa pelo acidente. Dinâmica do acidente: Evento provocado pelo motorista do caminhão de propriedade da ré, que não tomou as cautelas adequadas para conversão à direita, vindo a colidir com a moto e causando os prejuízos materiais e morais. Laudo pericial e prova oral que corroboram a tese inicial. Manobra do caminhão à esquerda para após virar à direita que, por ser pesado e longo, demorou tempo suficiente para que outros veículos ocupassem a faixa da direita sem que, com isso, estivessem em velocidade elevada com a intenção de ultrapassagem, o que ocorreu com a moto do autor. Condutor do caminhão que deveria ter parado totalmente o veículo para somente retornar à pista da direita a fim de ingressar na rua transversal após ter certeza de que nenhum veículo já estivesse trafegando na pista (art. 35, CBT). Danos Moral e Estético - autor

William: autor que é portador de seqüela de acidente de natureza grave, com amputação da perna esquerda na altura do seu 1/3 proximal, com a perda definitiva do membro, adaptado com o uso da prótese. Redução dos valores indenizatórios a fim de atender aos critérios da Câmara, para R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos estéticos e R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Danos Morais Reflexos – Benedito, Dirce, Wender e Camila, pais e irmãos do autor William. Coautores que fundamentam o pedido de indenização por danos morais reflexos no fato em si que causou a amputação de parte da perna de William e em razão de terem participado da assistência direta para a recuperação da vítima. Coautores Benedito, Dirce, Wender e Camila, pais e irmãos do autor William, sendo inegável o sofrimento a que foram submetidos em razão da amputação da perna do filho e irmão, respectivamente. Por outro lado, Benedito, Dirce e Wender residem no mesmo endereço de William e que o auxiliaram na readaptação das mais básicas tarefas do dia a dia, como se levantar da cama pela manhã, ir ao banheiro, tomar banho, se vestir e sair de casa, devendo, pois, prevalecer a indenização por danos morais de R\$ 20.000,00 a cada um deles. Coautora Camila que, por residir em local diverso e porque não foi produzida prova de sua ligação direta com a readaptação do autor, deve ter a indenização reduzida para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dano material: Conserto da motocicleta. Impugnação da ré afastada. Autor que estava na posse direta do veículo quando o conduzia no momento do acidente, sendo, pois, parte legítima para pleitear a reparação das avarias. Devidos a ele os valores concernentes ao restabelecimento do estado anterior ao acidente. Autor que juntou três orçamentos elaborados por empresas cuja idoneidade a recorrente não questionou, optando o autor pelo orçamento de menor valor. Próteses: Sentença que condicionou o pagamento dos valores gastos com prótese à comprovação do respectivo desembolso na sua aquisição, inexistindo ensejo a enriquecimento sem causa do autor. Autor que alega contrariedade na sentença entre o fundamento e o dispositivo com relação ao valor das próteses a serem ressarcidos. Acolhimento, devendo prevalecer o dispositivo da sentença que determina que o valor deva ser apurado em liquidação de sentença pela média de mercado, à luz do que dispõe o artigo 944, do CC. Prova testemunhal que comprova que o autor praticava futebol a título de diversão. Em face do princípio da reparação integral do dano, deve a ré fornecer ao autor a prótese apropriada para futebol, com as substituições periódicas necessárias. Demais próteses pleiteadas pelo autor cujas utilidades não foram demonstradas. Pensão vitalícia. Valor da última remuneração do autor antes do acidente devidamente comprovada por holerite. Laudo pericial concluindo pela incapacidade parcial e permanente, correspondendo ao percentual de 70% segundo a Tabela da Susep. Orientação do C. STJ no sentido de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço" (REsp 1.292.728/SC). Pedido do autor de imposição de pagamento da pensão mensal de uma só vez, fundamentado no parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que não merece acolhida, notadamente tendo em vista a possibilidade de cessação da obrigação no caso de falecimento do credor em data anterior ao termo final fixado. Lide secundária – recurso da ré: Expressa previsão nas condições gerais do seguro de que os danos morais causados pelo segurado em decorrência de acidente automobilístico não estão cobertos, salvo se houver contratação de cobertura de responsabilidade civil de danos morais; apólice em que não há contratação adicional, portanto, inexistente obrigação da seguradora ao pagamento de tal indenização. Danos estéticos: dúvida da previsão constatada no contrato. Dano estético incluído em corporal previsto no contrato. Pretensão da ré e do autor para que a seguradora litisdenunciada

deva arcar diretamente com o pagamento das indenizações fixadas na sentença. Acolhimento. Seguradora litisdenunciada que deve ser condenada direta e solidariamente com a corré litisdenunciante, nos limites da Apólice securitária, "ex vi" da Súmula 537 do C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária da indenização securitária que deve ter como termo inicial a data da contratação "ex vi" da Súmula 632, do C. C. Superior Tribunal de Justiça. Lide secundária – Recurso da seguradora: Litisdenunciada que aceitou sua condição de seguradora. Por consequência, e considerando que não houve resistência à lide secundária, tendo ela se limitado a pugnar pela observância dos limites da Apólice, e a acompanhar os fundamentos da ré em relação ao pedido inicial da vítima, não se deve cogitar de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Honorários Advocatícios – Recurso do autor: acolhimento em parte. Causa que tramita desde maio/2009, portanto, há quatorze anos, exigindo provas periciais e orais, além de documentais, sendo cabível a majoração da verba honorária advocatícia de sucumbência devida em favor do patrono dos autores para 15% (quinze por cento), do valor atualizado da condenação, que representa digna remuneração ao patrono, sendo que, no que tange à pensão, deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de doze (12) prestações vincendas, "ex vi" do artigo 85, §§ 2º e 9º, do Código de Processo Civil. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E DEMAIS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Apelação Cível nº [0025940-89.2009.8.26.0506](#), Rel. Alfredo Attié, j. 07/11/23).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais. Seguro de vida. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes. EXAME: preliminar de ilegitimidade ativa da empresa estipulante do contrato de seguro de vida afastada. Autoras que pretendem o recebimento de indenização securitária por morte de beneficiária do contrato de seguro de vida. Obrigação das corrés de pagamento de indenização por invalidez permanente por doença da beneficiária que foi reconhecida em ação judicial transitada em julgado. Inexatidão de informações quanto ao número de pessoas que compunham a empresa que não afasta, por si só, o dever de cobertura contratual da seguradora. Ausência de má-fé reconhecida na ação judicial movida anteriormente pela beneficiária do seguro. Ré que apresentou novas propostas de seguro de vida empresarial mesmo após negativas de cobertura securitária por invalidez permanente por doença e por morte pelo mesmo motivo de incorreção de dados de número de sócios e funcionários da empresa. Inobservância do princípio "non venire contra factum proprium". Entendimento jurisprudencial sobre a impossibilidade de cumulação de indenizações por invalidez permanente por doença e por morte na vigência do mesmo contrato de seguro inaplicável ao caso concreto. Sinistros que ocorreram durante a vigência de apólices distintas. Nova contratação de seguro e pagamento de prêmio após o primeiro sinistro de invalidez permanente da segurada, com previsão de cobertura para morte de sócio. Redação do instrumento contratual que deve ser clara e compreensível, com destaque às cláusulas limitativas de direito, interpretando-se as disposições contratuais de forma mais favorável ao consumidor (artigos 46, 47, 54, §3º e §4º, do Código de Defesa do Consumidor). Seguradora que, ao apresentar nova proposta de seguro, assumiu o risco de cobertura por morte de segurada, cuja invalidez permanente já havia sido comunicada. Indenização por morte e por auxílio funeral mantida. Pedido subsidiário de ressarcimento dos prêmios pagos pela empresa estipulante prejudicado. Correção monetária que deverá ocorrer pelo índice IGPM até a propositura da ação e, depois disso, pelos índices da Tabela Prática do TJSP. Cumulação de juros legais estabelecidos em sentença com juros moratórios previstos em contrato. Impossibilidade. Juros que devem incidir desde a citação. Responsabilidade civil contratual. Precedente. Sentença reformada

em parte. RECURSO DAS CORRÉS IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003751-37.2021.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 07/11/23).

“**APELAÇÃO.** Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Vício oculto em veículo. Sentença de procedência. Recursos das corrés Fca Fiat Chrysler, Ponto Veículos e Mais Distribuidora. EXAME: preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada. Laudo pericial que constatou a persistência de vício de fabricação do automóvel. Fabricante, loja que vendeu o veículo e concessionária da rede da montadora que realizou reparos e revisão no automóvel que são solidariamente responsáveis perante o consumidor. Aplicação dos artigos 7º e 25, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Teoria do risco-proveito. Precedentes. Dano moral configurado. Ofensa a direito da personalidade evidenciada. Autor que foi prejudicado na fruição do bem adquirido e que despendeu tempo excessivo para tentar solucionar o problema. Teoria do desvio produtivo. Valor indenizatório que se mostra razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto. Persistência do defeito após o prazo de 30 dias. Ressarcimento das despesas com locação de veículo para utilização própria do consumidor devido. Substituição do veículo que é opção do cliente e que deverá ocorrer por outro do mesmo ano, modelo, marca, cor e quilometragem do momento da aquisição, em perfeitas condições de uso (artigo 18, §1º, inciso I, da Lei n. 8.078/90). Prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação de fazer que se mostra adequado e não comporta modificação. Veículo defeituoso que deverá ser entregue pelo consumidor livre e desembaraçado de ônus, com a documentação necessária para transferência do bem. Sentença reformada em parte. RECURSOS DA CORRÉ FCA FIAT CHRYSLER PARCIALMENTE PROVIDO E DAS CORRÉS PONTO VEÍCULOS E MAIS DISTRIBUIDORA IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1027764-69.2022.8.26.0002](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 07/11/23).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória por dano material e moral. Danos ao imóvel vizinho em razão de construção no imóvel adquirido pela parte ré. Sentença de parcial procedência. Insurgência da partes. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária ante a suficiência das demais provas produzidas nos autos. Denúnciação da lide. Indeferimento que não enseja prejuízo às partes, podendo ser ajuizada em ação autônoma. Mérito. Laudo pericial elaborado por profissional capacitado, devidamente fundamentado e esclarecido após impugnações apresentadas que dá conta do nexo de causalidade entre os danos e a construção havida no imóvel pertencente a parte ré, sem a adoção de técnicas construtivas aptas a afastar os danos no imóvel da parte autora. Condenação a reconstrução do imóvel que não se justifica. Prova pericial clara em atestar a possibilidade de reparos estruturais e estéticos no bem. Parte ré condenada ao pagamento de imóvel substituto por seis meses. Regularidade. Estimativa de recuperação do imóvel constante no laudo que se coaduna com os reparos necessários. Locação e encargos de IPTU que devem ser custeados pela parte ré. Despesas de consumo e eventual taxa condominial que deve ser arcada pela parte autora. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor. *Quantum* mantido em R\$ 30.000,00 para cada coautor. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1034361-56.2019.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 07/11/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA AUTORA QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE VENDAS POR MEIO DIGITAL DISPONIBILIZADOS PELAS REQUERIDAS. PRETENSÃO DE QUE SEJA AFASTADA A MUDANÇA PARA O SERVIÇO "MERCADO ENVIOS COLETAS"; E, MANUTENÇÃO NO SISTEMA "MERCADO ENVIOS ETIQUETAS". RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. APELANTE SUSTENTA NÃO HAVER PROVAS DE QUE O CONTRATO POR ELA ANUÍDO PERMITIRIA A ALTERAÇÃO UNILATERAL; E, QUE NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE DANO INDENIZÁVEL EM RAZÃO DE QUEBRA DO SEU SIGILO FINANCEIRO, COMO FORMULADO ÀS PÁGINAS 500/503 E 506. ENTENDE QUE A MUDANÇA IMPOSTA NO SERVIÇO É ABUSIVA. RELATA QUE NÃO RECEBEU CÓPIA DO CONTRATO. APONTA QUE SE APLICA AS REGRAS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA; E, QUE NÃO FOI PERMITIDA A OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA. OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA APELANTE QUE NÃO SE EFETIVOU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIANTE DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS QUE PERMITEM A ANÁLISE DO MÉRITO. TESTEMUNHA QUE FOI DISPENSADA PELO ADVOGADO DA RECORRENTE E RESSALTOU DESCONHECER O CONTRATO DA RECORRENTE E O SEU REPRESENTANTE LEGAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA QUE FOI JUNTADO PELA PRÓPRIA APELANTE NA INICIAL; E, QUE CONSTA A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO OU INTERRUPÇÃO UNILATERAL DO SERVIÇO. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER PRESERVADA. ARTIGO 421, DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. PRECEDENTE. PEDIDO PARA QUE FOSSE DECLARADA A ILEGALIDADE DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS FORMULADA PELA RECORRENTE; E, NÃO DE INDENIZAÇÃO COMO SUSTENTOU A APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1111915-04.2018.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 08/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora de créditos dos executados em relação a terceiros. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade da penhora dos créditos que a executada possui em relação a terceiros. Medida excepcional que se justifica em razão das circunstâncias específicas do caso concreto, considerando ainda a potencialidade de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor. Aplicação do artigo 855 do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2258517-77.2023.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 28/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DOS LUCROS E DA COTA SOCIAL DA EMPRESA DEVEDORA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE. EXECUÇÃO QUE DEVE SE PROCESSAR NO INTERESSE DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA 14.412 JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PENHORA DE COTAS SOCIAIS QUE ENCONTRA PREVISÃO NO ARTIGO 835 INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSERÇÃO DE CLÁUSULA NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PREVENDO QUE A TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DA PESSOA JURÍDICA ESTÁ CONDICIONADA À ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS. ESTIPULAÇÃO QUE NÃO TEM EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. JURISPRUDÊNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2288550-50.2023.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 29/11/23).

“**APELAÇÃO.** Arrendamento rural. Ação de obrigação de fazer, julgada improcedente. Recurso da autora. Preliminar de nulidade da sentença: i) julgamento "extra petita". Inocorrência. Interpretação do pedido considerado o conjunto da postulação. Inteligência do art. 322, § 2º, do CPC e precedentes do C. STJ; ii) julgamento "citra petita". Não ocorrência. Desnecessidade de expresse pronunciamento sobre todos os pedidos formulados na petição inicial, quando o sentenciante já tenha motivo suficiente para proferir a decisão, caso dos autos. Precedentes do C. STJ. Sentença devidamente fundamentada. Requisitos do art. 489 do CPC devidamente preenchidos. Preliminares rejeitadas. Mérito. Contrato preliminar (Instrumento Particular com Estipulação de Parâmetros para Concretização de Negócio Jurídico) e Adendos, composto por Contrato de Acordo de Confidencialidade, que previa implemento de circunstâncias para a formação definitiva do contrato com a celebração de contrato de promessa de venda e compra dos imóveis. Condição suspensiva não alcançada (art. 125 do CC). Parte substancial do pacto teve como objeto promessa de compra e venda de coisa alheia, não reunindo sequer os elementos essenciais de validade do negócio jurídico (CC, art. 462). Eventuais perdas e danos por culpa da ré que não fez parte dos pedidos formulados na petição inicial e devem ser buscados pela autora por via própria. **Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO**, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1001495-47.2018.8.26.0482](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO REGRESSIVA. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE INTERNAÇÃO DE GENITOR DO SEGURADO. RETENÇÃO DE 51,63% DOS VALORES PAGOS. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE ACOLHIDO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE NÃO COMPROVADA. PERCENTUAL RETIDO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE APENAS 20%. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS PARÂMETROS EXISTENTES NA DELIBERAÇÃO NORMATIVA 161/85, DA "EMBRATUR". PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008325-69.2022.8.26.0003](#), Rel. Dario Gayoso, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO.** AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Contratação das rés para investimento do dinheiro dos autores em criptomoedas. Impossibilidade de acesso dos autores aos valores aportados e às informações das transações realizadas em seus nomes. Pretensão de rescisão contratual e reembolso dos valores investidos. Sentença de procedência. Apelação manejada pela ré Mercado Bitcoin, alegando ser apenas a plataforma virtual que propicia as transações financeiras. EXAME: arguição de ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade da parte é vislumbrada à luz dos elementos trazidos na petição inicial. Apelada que não permitiu acesso dos autores aos investimentos e foi a beneficiada pelos aportes financeiros, apresentando pertinência subjetiva com a demanda. Intempestividade. Preliminar que também deve ser rejeitada. Apelo interposto dentro do prazo legal, "ex vi" do art. 1.003, §5 do Código de Processo Civil. Responsabilidade civil da ré bem configurada. Ausência de disponibilização de ambiente virtual seguro para investimento em criptomoedas. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Apelante que não logrou

êxito em demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores. Conversas acostadas à inicial que demonstram que os autores não forneceram senha ou permitiram que terceiros criassem conta de investimentos em seus nomes. Arquivamento do inquérito policial, ademais, que não ausenta a apelante de culpa. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010820-23.2021.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO.** Arrendamento rural. Ação de oposição, julgada improcedente Recurso do opoente. Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede recursal. Inércia do apelante em relação à determinação de juntada de documentos para a análise do pedido, deixando de, alternativamente, recolher o preparo do recurso no prazo fixado. Dois Embargos de declaração opostos que foram rejeitados, com aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC no segundo. Interposição de recurso de Agravo Interno, que foi desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, transitando em julgado. Decurso do prazo "in albis". Gratuidade da justiça indeferida. Afronta ao art. 1.007 do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito "ex officio", ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. **Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO**, majorados os honorários advocatícios devidos pelo opoente, com base no art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1011472-63.2018.8.26.0482](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 28/11/23).

“**APELAÇÃO.** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA/ADVOGADA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA RÉ ARGUINDO NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM PARECER TÉCNICO E NÃO LAUDO JUDICIAL. NULIDADE NÃO HÁ, PORQUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACOLHER O TRABALHO DO PERITO, PODENDO BASEAR SUA CONCLUSÃO NO PARECER TÉCNICO DE ASSISTENTE, MAS DESDE QUE HAJA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A REJEIÇÃO DO TRABALHO DO PERITO. SENTENÇA QUE SEQUER APONTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO CONSIDEROU CORRETA O LAUDO DO PERITO JUDICIAL, QUE BEM ANALISOU TODOS OS PROCESSOS EM QUE A ADVOGADA ATUOU E CONCLUIU QUE APENAS EM UM DELES HOVE NEGLIGÊNCIA POR TER APRESENTADO DEFESA INTEMPESTIVA. MAGISTRADO SOLUCIONA LIDES COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO, MAS TEM QUE SER MOTIVADO. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARECER TÉCNICO DO ASSISTENTE DO AUTOR, SEM QUALQUER VALORAÇÃO SOBRE O LAUDO DO PERITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1111135-69.2015.8.26.0100](#), Rel. Dario Gayoso, j. 28/11/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO.** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. Número de CPF do autor utilizado de forma fraudulenta, para abertura de conta de anúncio na plataforma Facebook Ads. Emissão de boletos com intermediação pela ré revel, cujo beneficiário seria o Facebook em caso de eventual pagamento. Fatos incontroversos. Procedência parcial do pedido. Recurso de apelação interposto pela ré Facebook. Defesa da Facebook apresentada genericamente, impugnando os fatos de modo superficial. Alegação de que não é possível fornecer os dados determinados sem que o autor informe a URL (endereço da página). Requerente que sequer havia contratado os serviços da plataforma, e soube da fraude por

meio de lançamentos dos boletos em sua conta corrente. Atos realizados, na forma descrita pelo recorrente, que caracterizam ofensa moral, passível de indenização. Sentença reformada. Recurso do réu Facebook desprovido. Recurso adesivo do autor provido.” (Apelação Cível nº [1055154-11.2022.8.26.0100](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 21/11/23).

“**APELAÇÃO**. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que teve o perfil na rede social Instagram invadido por terceiros fraudadores, que usaram da conta para tentar comercializar produtos a seus seguidores. Reativação da conta que foi realizada pelo réu antes da comunicação de deferimento da medida liminar. Perda de objeto. Pleito de indenização por dano moral. Dever de segurança inserido no art. 6º, VII, da Lei nº 13.709/2018 violado. Lesão anímica corporificada, idônea a impor indenização. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1002141-93.2022.8.26.0554](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 21/11/23).

“**APELAÇÃO**. AÇÃO COMINATÓRIA C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. MERCADO LIVRE. SUSPENSÃO PERMANENTE DE USUÁRIO-VENDEDOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS COMERCIAIS NA PLATAFORMA. ALEGADA VENDA DE PRODUTOS SEM CERTIFICAÇÃO DA ANATEL. VENDA POR CATÁLOGO. Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda. Pretensão do autor de que haja desbloqueio de sua conta de vendas na plataforma Mercado Livre e nas relacionadas. Anúncios previamente analisados pela apelada que não permitem a simples responsabilização dos seus usuários-vendedores por violação dos Termos de Uso. Venda por catálogo. Comercializações feitas, em sua maioria, por meio de catálogos elaborados e disponibilizados pelo próprio e-commerce. Escolha dos itens feita pela plataforma, o que não permite a penalização do vendedor, sob pena de violação da boa-fé. Venire contra factum proprium non potest. Possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Precedente do E. STJ. REsp 1.195.642/RJ. Reconhecimento, neste julgado da 'vulnerabilidade informacional' e da possibilidade de aplicação da teoria finalista aprofundada, para permitir a extensão e a aplicação da legislação consumerista também ao fornecedor quando sujeito às regras contidas em contrato de adesão para anúncio em plataforma digital. Consumidor por equiparação. Falha no dever de informação. Plataforma que não evitou a publicação do item reputado por ela como viciado e, por vezes, até os recomendou aos frequentadores do sítio eletrônico. Desproporcionalidade na penalidade aplicada. Suspensão permanente do vendedor e retenção dos valores referentes às vendas concluídas. Autor que é vinculado à plataforma há mais de doze (12) anos e com reputação 'verde' (grau máximo). Violação do direito de defesa e de se ter punição graduada, que considere o histórico do usuário e a reprovabilidade da conduta. Impossibilidade de condenação da apelada a indenizar pelos lucros cessantes, uma vez que o apelante permaneceu com os produtos em sua posse e ficou livre para vendê-los em outras localidades. Dano moral. Verificação. Suspensão indevida da conta que gerou inegável repercussão negativa na fama do vendedor, que depende do seu histórico favorável para captação de clientela. Envio de comunicados automáticos aos compradores acerca da punição que causou prejuízo imaterial. Provimento do recurso para determinar o desbloqueio da conta, a recomposição da reputação do vendedor no grau anterior à suspensão; a liberação dos valores retidos e para condenar a ré a indenizar pelo dano moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1081905-35.2022.8.26.0100](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 21/11/23).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Corretagem – Sentença de procedência – Apelo do réu – A cláusula inserida em contrato de locação que assegurou à apelada o direito de percepção de comissão, caso o bem objeto da relação ex locato fosse vendido ao locatário, deve ser analisada e interpretada à luz dos princípios da boa fé objetiva e função social do contrato, acolhidos pelos arts. 421 e 422 do Código Civil, para que seja resguardado e mantido o equilíbrio entre os litigantes. Destarte, forçoso convir que a imposição da condenação decorrente de tal cláusula, só poderia acontecer, caso a apelada tivesse demonstrado séria e concludentemente nos autos, que efetivamente prestou serviços de intermediação no tocante à venda do imóvel, o que não aconteceu. Destarte, não há que se cogitar na espécie, de comissão pela intermediação da venda em favor da autora. Realmente, entendimento diverso, ensejaria a percepção pela autora/apelada, de valores decorrentes de trabalho que não executou, o que se configura hipótese de enriquecimento ilícito. – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1015119-04.2020.8.26.0577](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 28/11/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Suspensão de anúncios mantidos em plataforma de comercialização de mercadorias - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, modalidade lucros cessantes, proposta pela anunciante - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Bloqueio indevido dos anúncios - Postura contrária aos termos e condições de uso da plataforma não comprovada - Ação procedente em parte - Danos morais e materiais caracterizados - Indenizações exigíveis - Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1122378-63.2022.8.26.0100](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 29/11/23).

“CONDOMÍNIO – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito condominial e de repetição de indébito – O devedor fiduciante obriga-se ao pagamento das despesas condominiais, na forma dos artigos 27, § 8º, e 23, § 2º, da Lei 9.514/1997 e do art. 1368-B do Código Civil – Ausência de hipótese de obrigação decorrente da posse de promissário comprador a justificar a aplicação da tese definida no REsp nº 1.345.331/RS, julgado em 8.4.2015 – Configurada a reponsabilidade do autor, devedor fiduciante, ao pagamento das despesas condominiais da unidade do réu até a imissão da credora fiduciária na posse do bem – Mantida a sentença de improcedência da ação e dos embargos à execução de processo conexo – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1016844-10.2022.8.26.0625](#), Rel. Silvia Rocha, j. 30/11/23).

“SEGURO FACULTATIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Cobrança da indenização. Cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Incapacidade funcional entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado. Cobertura que não se confunde com a mera incapacidade laborativa. Litude da distinção. Previsão inclusive na Circular SUSEP nº 302/2005. Reconhecimento pelo C. STJ, em recentíssimo julgado sob a técnica dos recursos repetitivos (REsp nº 1.845.943/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/10/2021, DJe 18/10/2021), da legalidade da restrição da cobertura à incapacidade funcional. Inocorrência de abusividade quanto à previsão contratual que condiciona o pagamento do prêmio ao preenchimento de requisitos do Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional – IAIF, documento elaborado pela FENASEG. Impossibilidade, ademais, de se cogitar de déficit de informação quanto à limitação no âmbito de seguro em grupo, não contratado diretamente pelos segurados junto à seguradora, mas mediante

adesão à oferta da estipulante, sua empregadora. Perda das condições autonômicas do segurado não evidenciadas no caso concreto. Perícia que concluiu pela invalidez parcial por doença, salientando a falta de perda da existência independente ou do exercício das relações autonômicas pelo autor. Incapacidade funcional plena não caracterizada. Indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada. Demanda improcedente. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.” (Apelação Cível nº [1001606-67.2017.8.26.0352](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 30/11/23).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.** Acidente de trânsito. Indenização securitária. Sentença de procedência do pedido. Insurgência das rés. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa não observado. Laudo pericial, produzido por profissional contratado pelas requeridas, que não se mostra suficiente para provar a culpa do motorista do caminhão-segurado pelo acidente. Rejeitada a preliminar. Dinâmica dos fatos, oitiva do condutor da betoneira e fotografias colacionadas aos autos que não demonstram a culpa do segurado da autora pelo abaloamento. Apelantes que não se desincumbiram do ônus, que lhe cabia, de provar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo de seu direito. Inteligência do artigo 373, II, do CPC. Decisão preservada. Rejeitada a preliminar, **recursos desprovidos.**” (Apelação Cível nº [1001069-61.2018.8.26.0247](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 01/11/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** Fornecimento de energia elétrica. Demanda de consumidora, questionando exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (disciplina por dano moral). Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; artigos 14, 22 e 42, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4º, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de procedência. Apelo da autora. Provimento.” (Apelação Cível nº [1075172-56.2022.8.26.0002](#), Rel. Carlos Russo, j. 21/11/23).

“**APELAÇÃO** – Ação anulatória – Assembleia condominial – Alegação de vícios na convocação dos condôminos e na votação – Falta de convocação de todos os condôminos – Prova documental suficiente – Inexistência de prova em sentido contrário – Ônus que incumbia ao réu – Vício ensejador de nulidade da assembleia – Parcial procedência do pedido – Recondução da ex-síndica ao cargo é consequência lógica da anulação da assembleia que a destitui, mas não tem lugar em razão do transcurso do biênio do mandato – Ausência de prejuízo para o condomínio que importa em ausência de nulidade – Procedência parcial bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007564-47.2020.8.26.0152](#), Rel. Monte Serrat, j. 23/11/23).

“**APELAÇÃO DA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA** – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM INVADIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – CABIMENTO. 1. Autora que teve sua conta do Instagram hackeada, cujos dados foram utilizados de forma ilícita por indivíduo que se passou por ela e fez anúncios fraudulentos por meio de seu perfil; 2. A relação entre as partes é de consumo. A autora se adapta perfeitamente à definição de consumidora e a requerida à de fornecedora. A hipossuficiência jurídica da parte requerente é incontestável. A prova

está nas mãos da requerida, visto que ela é responsável pelo armazenamento, divulgação e manutenção dos dados da rede social utilizada pela autora. Cabe à demandada, portanto, comprovar que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, não tendo se desincumbido desse ônus. 3. Dano moral configurado. Indenização merecedora de majoração, com base nas circunstâncias do caso concreto. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034554-32.2023.8.26.0100](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 30/11/23).

“1. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO EXCLUÍDO DA PLATAFORMA UBER. 2. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré (UBER) acolhido. 3. Rescisão do contrato pela requerida que se insere no âmbito da liberdade contratual. Validade da cláusula que estabelece a possibilidade de rescisão imotivada ou por descumprimento dos termos da plataforma UBER. 4. Ausente conduta abusiva ou arbitrária da empresa ré que pudesse justificar a procedência dos pedidos indenizatórios. 5. ***Recurso da ré provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.***” (Apelação Cível nº [1015179-61.2023.8.26.0224](#), Rel. Paulo Alonso, j. 30/11/23).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "LIMPEZA ESPIRITUAL". AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO OBJETIVA DOS RESULTADOS DADA A NATUREZA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. Os fatos narrados na petição inicial são contingências da vida em sociedade, que provocam aborrecimentos, sem causar ofensa a ponto de configurar dano moral, mormente porque configuraram, no máximo, simples inadimplemento contratual. Assim, inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a parte autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por dano moral.” (Apelação Cível nº [1001953-04.2022.8.26.0004](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 25/11/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE PRIMEIRA FASE – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO EXERCIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO EVIDENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [1000049-11.2021.8.26.0415](#), Rel. Francisco Casconi, j. 28/11/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante que pagou indenização ao seu segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 2º, III, da Lei nº 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade

civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025515-37.2021.8.26.0114](#), Rel. Rosangela Telles, j. 28/11/23).

“**PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REPELIDAS.** I. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha, posto que dispensável; II. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação. Além disso, não é necessário, em caso de ação regressiva, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda. **PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPERTINÊNCIA – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.** O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. "In casu", observa-se das razões recursais que não há o alegado descompasso entre seu conteúdo e o contexto de análise desenvolvido na sentença, além de restar bem verificado que o ponto fulcral do raciocínio desenvolvido na fundamentação da decisão sofreu os regulares questionamentos contidos nas razões do apelo, fatos que ensejam, assim, o conhecimento do recurso, devendo ser afastada tal preliminar. **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.** Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes às suas seguradas para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. No caso, nos sinistros reportados e que deram origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor é a improcedência da ação.” (Apelação Cível nº [1017424-84.2023.8.26.0114](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 29/11/23).

“GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A ALTERAR A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. BENEFÍCIO MANTIDO. No tocante à impugnação ao benefício da gratuidade judicial, cabia ao impugnante o ônus da demonstração da efetiva ocorrência de alteração do estado de coisas que determinou o deferimento, produzindo prova suficientemente firme no sentido de evidenciar que a parte adversa não faz jus ao benefício, o que não ocorreu. Por isso, prevalece o benefício.

EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DO ART. 675 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os embargos de terceiro, no processo de execução, podem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, ou ainda, segundo linha de interpretação que procura abrandar o rigor da lei, é possível a relativização da matéria, considerando como termo inicial a violação da posse, por quem não teve conhecimento do processo executório. No caso, o embargante tomou ciência inequívoca da constrição judicial e arrematação do bem realizados nos autos da execução, ao ingressar nos autos, em 13/07/2022, requerendo a nulidade do leilão, o que o torna sujeita ao prazo legal, de modo que essa é a data a ser adotada como termo inicial. 2. Tendo o embargante ajuizado a presente ação somente em 10/10/2022, e após a assinatura da carta de arrematação, efetuada em 24 de junho de 2022, evidente se mostra a extemporaneidade do ajuizamento dos embargos de terceiro, e por isso deve prevalecer a declaração de extinção. 3. Diante do resultado deste julgamento, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e considerando a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a R\$ 2.200,00 para cada patrono, como estabelecido na sentença.” (Apelação Cível nº [1012206-39.2022.8.26.0590](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 30/11/23).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de improcedência – Aquisição de aparelho celular IPHONE 13 PRO MAX – Produto comercializado sem o carregador de energia – Item indispensável para o regular funcionamento do celular – Consumidor obrigado a adquirir o carregador para utilizar o produto – Venda casada – Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC – Ressarcimento do valor despendido para aquisição do carregador – Necessidade – Devolução na forma simples – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – Transtornos que não superam o mero aborrecimento, sem conferir dano moral indenizável – Ação julgada parcialmente procedente – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1081983-29.2022.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 23/11/23).

“COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Autora pretende a condenação das rés ao ressarcimento de valor despendido com a compra de adaptador de energia para o aparelho celular iphone 12, comercializado sem o acessório, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Comercialização de produto desacompanhado de equipamento essencial ao uso ao qual se destina. Método comercial desleal que viola a justa expectativa do consumidor que, ao adquirir produto de excelência, recebe-o em condições aquém do legitimamente esperado. Prática abusiva vedada pelo artigo 39 do CDC. Consumidor que tem direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (CDC, art. 6º, I). Danos morais. Inocorrência. Episódio que não extrapolou a esfera do mero aborrecimento, inexistindo situação excessivamente vexatória ou humilhante pelos elementos constantes dos autos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1026228-75.2022.8.26.0405](#), Rel. Mary Grün, j. 23/11/23).

“ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – QUESTÕES OBJETO DE SÚMULA E JÁ DIRIMIDAS PELO STJ ATRAVÉS DE JULGAMENTO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [0015666-27.2013.8.26.0506](#), Rel. Andrade Neto, j. 30/11/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Provedor de email - Ação indenizatória julgada parcialmente procedente – Cobrança de mensalidade por "combo", sem prova de contratação, determinada a devolução do respectivo valor à autora – Débito inexigível, mas não apontado junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não evidenciado – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados em função do valor dado à causa – Apelo da autora provido neste tema - Recurso parcialmente acolhido.” (Apelação Cível nº [1005135-40.2023.8.26.0011](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 30/11/23).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento de danos. Alegados eventos que causaram danos às redes de água e de esgoto. Protocolos e demais documentos elaborados unilateralmente pela sociedade de abastamento de água. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atuação da empresa ré e os danos experimentados pela empresa autora. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.” (Apelação Cível nº [1034732-07.2021.8.26.0114](#), Rel. Mario A. Silveira, j. 29/11/23).

“SEGURO – Danos elétricos - Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Nexo causal não demonstrado – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos oportunamente na via administrativa – Pretensão que se tem por improcedente – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1037361-17.2022.8.26.0114](#), Rel. Sá Duarte, j. 30/11/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – AUTORA QUE ACOMPANHAVA SEU MARIDO EM CONSULTA MÉDICA, SENTOU-SE EM UMA CADEIRA QUE QUEBROU – EMBORA COMPROVADA A QUEDA DA AUTORA NÃO HÁ NEXO ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE NARRADOS E O ACIDENTE SOFRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009329-72.2020.8.26.0566](#), Rel. Luiz Eurico, j. 30/11/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora - Fatos controvertidos em resposta - Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos ao equipamento do segurado - Conclusão unilateral – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada - Ação improcedente. Apelação provida.” (Apelação Cível nº [1121374-88.2022.8.26.0100](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 30/11/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação executiva autônoma de multas condominiais. Ausência de interesse processual verificado. Existência de título executivo judicial. Necessidade de processamento nos mesmos autos da ação cognitiva em que proferida a sentença, na forma de cumprimento de sentença e não por meio de ação de execução autônoma, conforme a regra do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Embargos acolhidos. Execução extinta.” (Apelação Cível nº [1051996-45.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 30/11/23).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“SEGURO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Consumidora cobrada por prêmios de seguro que não contratou. Cerceamento de defesa inócua. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária das empresas que efetuaram os descontos na conta da requerente. Exegese do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar que houve contratação pela autora. Impugnação à assinatura aposta no instrumento contratual, sem que os réus, aos quais incumbia comprovar sua autenticidade, a teor do que dispõe o art. 429, II, do CPC, tenham requerido a realização de perícia grafotécnica. Dano moral caracterizado. A cobrança reiterada de prêmios mediante débito em conta bancária da autora, na qual recebe modesto benefício previdenciário, dá ensejo à indenização de natureza extrapatrimonial, além da repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes desta Col. Câmara. Verba indenizatória fixada em R\$ 5.000,00, valor compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação. Afastamento da multa por litigância de má-fé. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002146-75.2022.8.26.0438](#), Rel. Gomes Varjão, j. 09/11/23).

“CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA DA TAXA CONDOMINIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CORTE DECORRENTE DE CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO QUE PREMIARIA O DEVEDOR EM PREJUÍZO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1007173-66.2021.8.26.0020](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 13/11/23).

“PRELIMINAR. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Razões recursais que atacam especificamente os fundamentos do julgado de mérito. Preliminar afastada. DANOS MORAIS. Não caracterização. Cancelamento de festa de formatura em razão da pandemia de Covid-19. Morosidade na devolução dos valores pagos (R\$1.235,00). Desentendimento entre as partes e frustração com o negócio não tributada a nenhum dos contraentes. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Banalização do dano moral que deve ser evitada. Pleito indenizatório improcedente. Sucumbência. Ausência de sucumbência mínima por parte da autora. Inaplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) que se afigura admissível à vista do ínfimo valor da condenação, a bem de evitar-se arbitramento desarrazoado e incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Legítima a fixação dos honorários com a utilização da Tabela da OAB (art. 85, § 8º-A, do CPC). Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1005091-18.2021.8.26.0358](#), Rel. Rômulo Russo, j. 20/11/23).

“APELAÇÃO. Contrato de compra e venda de combustível (Gasolina tipo "A"). A autora alega que adquiriu da ré 1.143.384 litros de gasolina, quando pagou o preço total, equivalente a R\$ 3.584.887,50. Sucede que a ré deixou de entregar todo o produto adquirido, faltando 42.884 litros de gasolina, diante do que requer a autora a condenação da ré na obrigação de entregar a quantidade de combustível faltante, ou, alternativamente, que se imponha o dever de restituir R\$ 131.870,00. Julgamento de procedência para impor à ré-apelante a obrigação de entregar o produto ou devolver o dinheiro desembolsado pela autora-apelada. Insurgência da ré-apelante que não prospera. Alega a ré-apelante que entregou todo o combustível adquirido pela autora-apelada, a qual, ardilosamente, teria deixado de considerar 43.500 litros de combustível que foi retirado no Porto de Santos, por conta e risco da adquirente, ocorrendo que, durante o transporte, a carga teria sido roubada. A narrativa da ré-apelante não convence, pois não se pode afirmar que o combustível roubado era de propriedade da autora-apelada, ressaltando-se que o único documento acostado para comprovação do alegado, consistente em boletim de ocorrência, dá conta de que o combustível objeto da ação criminosa tinha por destino o município de Passos, em Minas Gerais, conforme declarou-se à Polícia Militar (fls. 71 a 73). O combustível adquirido pela autora-apelada, por sua vez, deveria ser descarregado em Jardinópolis, nesse Estado de São Paulo, o que lança dúvida sobre a afirmação da ré-apelada, a qual insiste em dizer que a carga roubada era de propriedade da autora. Isso significa que a ré-apelante não comprovou a afirmação de que o combustível foi efetivamente retirado pela autora-apelada. Assim, inexistindo prova da tradição, mantém-se a sentença, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente arbitrados, passando de 10% para 15% do valor da condenação. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1049622-75.2017.8.26.0506](#), Rel. Issa Ahmed, j. 27/11/23).

“APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer c./c, indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de caminhão 0Km. Problema após três meses de uso e não informada data certa para o conserto. Sentença de parcial procedência para condenar as rés, concessionária e fabricante, solidariamente, ao pagamento de danos emergente (R\$ 9.000,00). Recursos da autora e da concessionária ré que merecem prosperar parcialmente. Caminhão adquirido 0Km em 06/05/2022, que apresentou problema em 15/08/2022, sem previsão de término do conserto pela concessionária, aguardando peça pela fabricante. Ação ajuizada em 02/09/2022, antes do término

do prazo para resolução dos problemas pelas fornecedoras. Deferida liminar para reparo do veículo em cinco dias úteis. Concessionária que comprova a disponibilização do veículo para retirada em 19/09/2022. Autora que optou pela retirada posterior, não podendo reclamar por prejuízo nos dias 20 e 21/09/2022. Autora que demonstrou na inicial que estava pagando R\$ 1.000,00 por dia útil para contratação/locação de outro caminhão para suprir o que estava em conserto. Demora na disponibilização de peças para conserto do veículo que não pode ser atribuída a pandemia de Covid-19, pois muito distante do seu auge. As peças para reposição devem ser fornecidas dentro do prazo de 30 dias, prazo estabelecido para resolução de eventuais vícios do produto, não podendo o consumidor ficar à mercê do fornecedor por tempo indeterminado. Inteligência do art. 32 c.c. art. 18, §1º, do CDC. Atraso que deve ser computado após o prazo de trinta dias, resultando em 05 dias de atraso, correspondente a três dias úteis. Danos emergentes que devem ser limitados ao lapso do atraso. Contagem do atraso após trinta dias do pedido até a disponibilização do veículo. Danos emergentes reduzidos para R\$ 3.000,00, referente a três dias úteis, ocorridos após a propositura, com correção monetária desde os respectivos desembolsos, com apresentação dos recibos em fase de cumprimento de sentença. Quebra da expectativa da aquisição de veículo 0Km, pois não se espera a necessidade de reparos em pouco tempo de uso (três meses) e que não seja consertado dentro do prazo legal. Frustração que se transforma em preocupação pela falta de previsão de data para conclusão do reparo. Cotidiano empresarial alterado com necessidade de contratação diária de caminhão extra e de cobrança diária da concessionária sobre prazo de conserto. Danos morais configurados e fixados em R\$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora sobre a indenização material e moral que incide desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca mantida com observação em relação aos honorários em favor das rés, que incide sobre a diferente apenas em relação aos danos materiais, em respeito a Súmula 326 do STJ. **RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.** (Apelação Cível nº [1011205-25.2022.8.26.0006](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 30/11/23).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTITUIÇÃO DE VALORES – Cruzeiro marítimo encerrado antecipadamente, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) e das determinações das autoridades governamentais – Aplicação das regras dispostas na Lei número 14.034/2020 – Devido o ressarcimento integral do valor pago – Requerida que ofertou o reembolso total dos valores pagos e a emissão de carta de crédito para a utilização em futuro cruzeiro – Oferta vinculante – **SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA**, para condenar a Requerida a "entregar aos autores um voucher, no valor de R\$ 5.977,00, para a utilização futura em outro cruzeiro da mesma empresa ré" e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 5.977,00 – Aplicação das regras dispostas na Lei número 14.046/2020 – Informativo enviado aos hóspedes do navio que prevê a restituição dos valores pagos ou emissão de carta de crédito para utilização em outro cruzeiro, alternativamente – Necessário observar os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa – **RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO**, para afastar a condenação da Requerida quanto à obrigação de entregar aos Autores "voucher" no valor de R\$ 5.977,00.” (Apelação Cível nº [1001704-41.2022.8.26.0590](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 13/11/23).

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - Proprietário do veículo - Inadimplemento do seguro - Irrelevância – Súmula 257 da c. Corte Superior – Indenização devida - Correção monetária desde o evento danoso – Súmula 580, da c. Corte Superior – Sucumbência integral da seguradora – Adequação - Ação parcialmente procedente – Recurso da ré desprovido – Apelo do autor provido.” (Apelação Cível nº [1111881- 92.2019.8.26.0100](#), Rel. Melo Bueno, j. 30/11/23).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da ré à reforma da sentença. Preliminares rejeitadas: (i) petição inicial apta, uma vez que instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação; e (ii) ausência de prévia reclamação administrativa que não obvia o exercício do direito de ação, pois a autora alega a existência de lesão já consumada. A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pela segurada e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003005-16.2022.8.26.0075](#), Rel. Mourão Neto, j. 29/11/23).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, reconhecendo como insubsistente a penhora do caminhão indicado na inicial, mas sem condenação do embargado aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que, à luz da adequada causalidade, vê-se que não tinha o credor como ter ciência da transferência do veículo a terceiro, eis que, quando realizada a pesquisa RENAJUD pelo juízo, adveio a resposta como se a devedora ainda fosse a proprietária, sem registro de transferência formal. **Inconformismo do embargante.** Pesquisa RENAJUD realizada em 05/09/2016. Pedido de restrição que ocorreu somente em 21/03/2018, ou seja, mais de um ano e meio após a pesquisa. Embargado/apelado que deveria ter reiterado a consulta aos sistemas de informação patrimonial, em observância ao dever de cautela, e visando evitar que tal constrição recaísse sobre bem de terceiro de boa-fé, como no caso dos autos. Sentença que deve ser parcialmente reformada, para condenar o embargado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios desta ação, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002518-24.2019.8.26.0084](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/11/23).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pretensão de compelir a instituição previdenciária a admitir novos aportes de capital em planos que foram antes regularmente encerrados, preservando-se apenas os direitos inerentes aos negócios jurídicos aperfeiçoados. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1021691-05.2022.8.26.0577](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 09/11/23).

“SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. Ação de cobrança de indenização. Procedência. Prescrição inocorrente. Prazo trienal aplica-se apenas à cobrança de seguro obrigatório. Aplicável o prazo decenal à hipótese, pois a pretensão é deduzida por beneficiário. Seguradora que não exigiu

declaração de saúde dos segurados nem a qualificação dos sócios e funcionários da empresa. Seguradora que aceitou o risco ao não informar o contratante sobre cláusulas restritivas e não exigir informações mínimas sobre os segurados. Cerceamento de defesa incorrente, pois as provas requeridas não teriam o condão de escusar a ré do pagamento da indenização. Inadimplemento dos prêmios e cancelamento da apólice. Irrelevância. Estipulante não cientificada do débito. Aplicação da Súmula 616, S. STJ. Autor não é o único beneficiário do seguro, pois o falecido possuía outro filho. Autor que faz jus somente a metade das indenizações devidas. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010897-44.2022.8.26.0602](#), Rel. Lídia Conceição, j. 14/11/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Motorista parceiro da Uber descredenciado da plataforma por supostos antecedentes criminais. Demonstração que o autor não possuía apontamentos criminais. Situação que, no entanto, não é suficiente para compelir a ré a mantê-lo cadastrado na plataforma. Liberdade de contratar e autonomia privada que devem ser observadas. Previsão expressa nos termos gerais dos serviços, aos quais o autor anuiu, de que o contrato pode ser rescindido unilateralmente pela ré, de forma imotivada, desde que feito aviso prévio de 7 dias. Descumprimento contratual, portanto, restrito à inobservância do aviso prévio. Indenização por lucros cessantes devida, correspondente aos 7 dias do aviso prévio que não foi feito pela ré. Desconto de 30% referente aos custos operacionais que deve ser aplicado. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor.” (Apelação Cível nº [1022748- 97.2023.8.26.0100](#), Rel. Milton Carvalho, j. 21/11/23).

“APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Danos morais. Quantum indenizatório mantido, posto que fixado com prudência e moderação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos estéticos não demonstrados. Pequenas cicatrizes no tórax, perna e joelho, de cerca de dois a três centímetros cada, incapazes de gerar humilhação ao autor a ponto de justificar a indenização. Lucros cessantes não comprovados. Valor da indenização referente ao conserto da motocicleta que correspondente ao menor dos orçamentos apresentados pelo autor. Seguradora denunciada responsável nos limites da apólice contratada pela segurada denunciante. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 537 do STJ. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1005086-23.2018.8.26.0577](#), Rel. Walter Exner, j. 22/11/23).

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Ação aforada por comprador com o fim de obter o abatimento proporcional do preço e indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que o bem apresentava vício oculto. Nulidade de sentença, em concreto, não verificada. Veículo automotor com mais de 120.000 km rodados e cerca de 11 anos de uso. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pelo autor que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Improcedência da ação que se impunha. Apelação improvida.” (Apelação Cível nº [1005396-29.2023.8.26.0003](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 30/11/23).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória. Deferimento da tutela de urgência. Insurgência da autora. Efeito suspensivo indeferido. Violação do trade dress. Imagens que, à primeira vista, não provam cabalmente a alegada conduta ilícita. Utilização de materiais e cores similares que não implica imediata confusão para os consumidores. Ausente prova de que a autora seja detentora do projeto inovador das bolsas. Oportuno aguardar a ampla dilação probatória. Jurisprudência. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Perigo de dano inverso. Decisão reformada. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2280044-22.2022.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 30/08/23).

“APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL - Autora que pleiteia a expedição de alvará para suprir assinatura dos pais falecidos no encerramento da pessoa jurídica – Inexistência de inventário – Anuência de todos os herdeiros - Enunciado 13 da JUCESP - Exigência de alvará judicial no caso de falecimento do sócio – r. sentença deve ser anulada e, nos termos do § 3º, inc. I, do art. 1.013 do CPC a ação merece ser julgada procedente - Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001549-94.2022.8.26.0248](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 18/10/23).

“COOPERATIVA MÉDICA – Autores-apelantes que pretendem compelir a cooperativa a aceitar em sua rede credenciada a clínica de propriedade de um de seus cooperados – Inadmissibilidade – Ausência de ofensa ao princípio das portas abertas – Prevalência do princípio da autonomia de vontade e da livre contratação – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008040-37.2021.8.26.0286](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 04/10/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Travas bancárias - Tutela de urgência deferida, determinada a restituição de todo e qualquer valor compensado da conta vinculada da recuperanda - Violação aos arts. 9º e 10 do CPC/2015 descaracterizada – Cédulas de crédito bancário garantidas por cessão fiduciária de recebíveis - Natureza do crédito a ser discutida em momento oportuno – Aplicação de cláusula indutiva do vencimento antecipado frente ao requerimento de recuperação judicial – Beneficiário das cédulas de crédito colocado numa posição contrária e prejudicial a toda comunidade de credores concursais, mesmo contemplado com uma garantia fiduciária, atacando, de imediato, o patrimônio da devedora sem um motivo minimamente plausível, mesmo porque reconhecida a descaracterização da anterior falta de pagamento de parcelas previstas nos títulos – Enquanto gera um prejuízo reflexo difícil de ser quantificado, o recorrente é aquinhado com juros remuneratórios pelo período completo antes computado, sem qualquer redução no custo financeiro do empréstimo realizado, atingidas pessoas distintas das partes, gerados custos para os credores concursais, conformando grave externalidade – Invalidade reconhecida – Manutenção da ordem de transferência de fundos, ressalvada limitação às parcelas vincendas, permanecendo obrigações incorporadas nas cédulas em pauta sendo cumpridas, considerada, porém, a princípio, incidência da regra exceptiva do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005 – Reforma parcial da decisão agravada - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2097926-44.2023.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 04/10/23).

“FALÊNCIA – Produção antecipada de prova – Admissibilidade – Adequação nos moldes do art. 318, inciso III do CPC – Dispensa do requisito da urgência – Demanda que não tem como objetivo causar qualquer gravame, mas sim obter elementos de prova para se apurar eventual fraude e abuso do direito – Interesse de agir e legitimidade presentes – Teoria da asserção – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2181635-74.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Franco de Godoi, j. 04/10/23).

“APURAÇÃO DE HAVERES NOS AUTOS DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Decisão que homologou laudo pericial que reconhece ser o sócio excluído devedor da sociedade. Agravado de instrumento deste, com alegação de que, ao contrário, seria, na realidade, credor. Apresentação, pelo agravante, de documentos que atestariam que os alegados débitos seriam reembolsos de despesas que quitou em nome da sociedade. Prova efetivamente feita apenas relativamente a parte deles, no localizado ponto impondo-se a respectiva glosa. No mais, de prevalecer o laudo homologado. Decisão parcialmente reformada. Agravado a que se dá parcial provimento.” (Agravado de Instrumento nº [2186621-42.2021.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 04/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ART. 94, I, DA LEI 11.101/2005. DECISÃO EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO ELISIVO, MESMO EXTEMPORÂNEO. PROTESTO REGULAR. INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NOVAÇÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. OBRIGAÇÃO ORIGINAL MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS AUTORIZADA (ART. 99, XI, DA LEI 11.101/2005). DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2190172-59.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 25/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. Insurgência contra decisão que extinguiu a impugnação de crédito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, ante a existência de cláusula arbitral. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão. Não há nulidade, por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional, da decisão que utiliza a técnica da fundamentação per relationem, adotando manifestação do administrador judicial como razão de decidir. Crédito decorrente da rescisão de contratos de compra e venda de energia elétrica. Controvérsia a respeito da constituição do crédito. Cláusula compromissória arbitral. Matéria que deve ser dirimida por meio de arbitragem. Artigo 58 da Resolução Normativa nº 109 de 26 de outubro de 2004 (Convenção de Comercialização de Energia Elétrica). Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2221835-60.2022.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 25/10/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“APELAÇÃO – “Ação de rito ordinário, com preceito cominatório e pedido liminar de tutela específica” – Violação marcária – Sentença recorrida que julgou extinto o processo em face de NIC.BR (Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto Br.) e julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Conflito entre nome de domínio na internet e uso indevido de marcas registradas – Ilegitimidade passiva reconhecida – Atuação do NIC.br apenas como responsável pela coordenação e registro de nomes de domínio, em âmbito nacional, por delegação do Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.br) – Não é sua atribuição conferir qualquer conteúdo objetivo ou subjetivo do interessado em registrar o domínio eletrônico - Princípio da especialidade

– Uso indevido de marca causador de confusão não provado, a impossibilitar ato ilícito e correspondente dever de indenizar – Ramos de atuação diferentes – Conjunto probatório que demonstra que os réus agiram dentro das regras da livre iniciativa e de mercado – Princípio do first come, first served aplicado a quem preenche os requisitos – Má-fé não configurada – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0015532-62.2010.8.26.0002](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 31/10/23).

“**FRANQUIA.** – Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão de prova oral não contém justificativa nem especificidade. Devido processo legal observado. Documentação existente é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito. – Pretensão dos franqueados de anulação/resolução do contrato com devolução de valores pagos. Validade e eficácia do que fora ajustado. COF entregue com antecedência. Transferência de "know-how" e outros itens caracterizada. Alegação de que a franqueadora não possuía registro da marca perante o INPI se apresenta insuficiente. Ausência de nexo de causalidade entre o insucesso do empreendimento por parte dos franqueados e a marca abrangendo a franqueadora. Franquia, por si só, não é garantia de sucesso, cabendo ao franqueado a dedicação correspondente ao êxito no que pleiteia. Questão abrangendo negativação dos nomes dos autores por terceiro não tem vinculação com a franqueadora, que, ainda assim, agiu para a normalização da pendência, apesar de os franqueados possuírem outras negativações. Contrato de franquias apto a prevalecer. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1009897-74.2020.8.26.0506](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 03/10/23).

“**RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA** – Sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por perdas e danos e julgou procedente o pedido reconvencional. 1. **NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA** – Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem produção de provas orais acarretou cerceamento de defesa – Fragilidade dos argumentos deduzidos – Suficiência das provas nos autos – Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada. 2. **DIALETICIDADE** – Hipótese em que se alega que o recurso que não atacou os fundamentos da r. sentença – "Pesca milagrosa" – "Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão" (Súmula nº. 4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil) – Princípio da dialeticidade observado – Pedido de novo exame pontuais com exposição dos motivos da inconformidade – Preliminar rejeitada. 3. **MÉRITO – SUBCONTRATO DE FRANQUIA "HERTZ"** – Rescisão – Contrato rescindido com base em descumprimento da franqueadora – Conjunto probatório que ampara os fatos afirmados pela autora – Comprovada culpa exclusiva imputada à franqueadora – Pedidos integralmente atendidos – Reconhecimento de que a franqueadora deixou de contribuir para a execução da atividade empresarial da autora, conduzindo-a à perda de seu negócio – Perícia que indica o declínio empresarial após o anúncio de fato relevante (alienação das cotas sociais – 99,9% do capital à concorrente Localiza – Culpa ainda demonstrada pelo atraso no repasse de reservas internacionais, invasão à zona de atuação da autora, redução de investimentos em marketing e a consequente expressiva redução de market share da marca Hertz no mercado nacional – Pedido reconvencional improcedente – Sentença reformada – Recurso de apelação provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1022844-28.2017.8.26.0002](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 17/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu o requerimento pela averbação da existência do processo em registro de matrícula de imóveis – Alegação de que medida recaiu indevidamente sobre patrimônio de afetação de sociedades de propósito específico constituídas pela incorporadora agravante para execução de sua atividade e ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória – Pertinência – Expedição de certidão premonitória cabível apenas nas hipóteses de bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828) – Previsão legal de regime de afetação sobre bens vinculados a incorporação imobiliária (art. 31-A, caput e § 1º, Lei n. 4.591/64) – Patrimônio das sociedade de propósito específico que não se confunde com o do incorporador – Imóveis para os quais requerida a expedição de certidão premonitória insuscetíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade no caso concreto, porque não compõem o patrimônio da Devedora – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido. Dispositivo: Deram provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento nº [2041336-47.2023.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 17/10/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Decisão recorrida que deferiu o processamento da recuperação judicial de Unimed Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico e Cardiocentro Centro de Diagnóstico em Cardiologia Ltda. em consolidação processual – Inconformismo do Itaú Unibanco S/A (proc. nº 2158869-27.2023.8.26.0000) e de outras Unimeds (proc. nº 2160389-22.2023.8.26.0000) – Recuperação judicial que, de acordo com os expressos ditames legais, é restrita aos empresários e às sociedades empresárias (Lei nº 11.101/2005, art. 1º) – Cooperativa que, por expressa previsão legal, tem natureza de sociedade simples (CC, art. 982, par. ún.) – Irrelevância do quanto disposto na parte final do § 13 do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 ao prever a não aplicação da "vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica" – Artigo 2º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 que se limita a vedar que determinados empresários e sociedades empresárias façam uso da recuperação judicial, tratando-se, pois, de dispositivo desde sempre inaplicável às cooperativas médicas operadoras de planos de saúde, as quais, ademais, sujeitam-se a regime próprio de enfrentamento de crise econômico-financeira (Lei nº 9.656/1998, arts. 23 e 24; Lei nº 11.101/2005, art. 198) – Documentos processados que revelam que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão regulador próprio, responsável pela fiscalização da devedora Unimed Taubaté, vem adotando sucessivas medidas voltadas a evitar prejuízos à continuidade e à qualidade do atendimento dos planos de saúde por ela comercializados – Inconformismo das devedoras quanto às medidas adotadas pela ANS que deve ser veiculado em outras vias, sendo o processo recuperacional palco inadequado para esse fim – Decisão reformada – Recursos providos.” (Agravo de Instrumento nº [2160389-22.2023.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 09/11/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial encerrada – Decisão recorrida que determinou que as devedoras providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, o "depósito da diferença do valor que deveria ter sido depositado nos autos (fls. 8985 – R\$ 5.839.389,48), para que, então, se possa fazer o rateio proporcional entre as Fazendas Estaduais que indicaram seus passivos, sob pena de ser considerado rompido o parcelamento tributário" – Inconformismo das devedoras – Ausência de competência do D. Juízo recuperacional para determinar o depósito de valores em pagamento de parcelamento tributário, ainda que celebrado nos autos da recuperação judicial, ante o encerramento dela, ocorrido em 2015 – Créditos extraconcursais (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B), que devem ser buscados pela Fazenda Pública pelas vias próprias, até porque a verificação do

cumprimento, ou não, do parcelamento tributário não tem nenhuma relevância no que diz respeito à recuperação judicial das devedoras, que foi concedida, supervisionada e encerrada antes mesmo do advento da previsão legal que autorizou a convolação da recuperação judicial em falência caso verificado o descumprimento de parcelamentos ou transações tributárias (Lei nº 11.101/2005, art. 73, V) – Descabimento, contudo, da determinação de arquivamento, desde logo e nesta sede, do processo recuperacional, dados os estreitos limites da controvérsia devolvida ao Colegiado – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2125909-18.2023.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 21/11/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c restituição de valores e indenização por danos morais – Decisão recorrida que, com fundamento no artigo 313, inc. VI, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias – Determinação de suspensão do processo amparada em documento médico que atesta que o réu está hospitalizado, sem previsão de alta – Artigo 313, inc. VI, do Código de Processo Civil que impõe a suspensão do processo "por motivo de força maior" – "Os casos de força maior que se encaixam neste inciso são aqueles de força maior transindividual, isto é, a que influi na vida de todas as partes, ou mesmo das partes e dos juízes, de forma generalizada e não apenas em relação a uma pessoa específica" (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022) – Suspensão descabida – Regular prosseguimento do processo que se impõe – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2251795-27.2023.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 21/11/23).